



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAHLAN SIRAIT** anak
dari **GINDO SIRAIT**;
2. Tempat lahir : Deli Serdang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 28 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pedongatan RT.006 RW.000, Kecamatan
Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota serta tahanan Rumah Tahanan
Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan tanggal
23 Februari 2026;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan tanggal
11 Maret 2026;
4. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan tanggal 10 Mei 2026;
5. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tonny Pandiangan, S.H, Advokat /
Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TONNY
PANDIANGAN, S.H dan REKAN yang beralamat di Jl. Sudirman, Gg. Naga, RT
11, Kelurahan Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2026 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah nomor 27/SK.KH/III/2026/PN Ngb tertanggal 4 Maret 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb tanggal 10 Februari 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb tanggal 30 Maret 2026 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb tanggal 6 April 2026 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb tanggal 10 Februari 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAN SIRAIT anak dari GINDO SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri, maupun terhadap orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 448 ayat (1) ke-1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DAHLAN SIRAIT anak dari GINDO SIRAIT dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Reno 8T Warna Oranye dengan Nomor Imei 1 : 860443063752878, Imei 2: 860443063752860;

Analisa :

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana pengancaman, di mana handphone tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan siaran live di media sosial facebook, maka agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan oleh terdakwa, maka barang yang digunakan dalam tindak pidana dapat dirampas untuk negara berdasarkan pasal 135 KUHP, dikarenakan handphone tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, barang tersebut harus dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A17 Warna Biru Malam dengan Nomor Imei 1 : 868765067772797, Imei 2: 868765067772789;

Analisa :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, handphone tersebut merupakan milik sah korban. Bahwa demi pemulihan hak korban dan rasa keadilan, maka handphone dimaksud harus dikembalikan kepada pihak yang berhak, Berdasarkan Pasal 135 KUHP, setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada korban selaku pemilik yang sah maka dari itu barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban PRENGKI SITORUS Anak dari MARKAS SITORUS.

- 1 (satu) Buah Flasdisk Merek Sandisk warna Hitam Merah berisi Video Pengancaman.

Analisa :

Bahwa berdasarkan pasal 135 KUHP, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa flashdisk tersebut merupakan alat bukti elektronik yang digunakan untuk membuktikan bahwa dalam flashdisk tersebut termuat sebuah video rekaman ulang yang berisi pada saat terdakwa melakukan live streaming di media sosial facebook yang mana dalam video tersebut terdakwa melakukan siaran yang dapat dilihat orang banyak dengan menyebutkan nama korban dengan mengucapkan kata-kata yang bersifat pengancaman kepada korban dan hal tersebut membuat korban mengalami trauma. Bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis untuk dirampas ataupun dikembalikan, namun memiliki nilai pembuktian yang penting dalam berkas perkara guna memperjelas hubungan antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian yang dialami korban. Bahwa demi tertib administrasi perkara dan kepentingan pembuktian, barang bukti berupa surat patut untuk tetap

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alat bukti yang telah diajukan di persidangan. Oleh karena itu, barang tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Advokat Terdakwa tertanggal 7 Mei 2026 yang pada pokoknya berbunyi :

1. Menerima dan Mengabulkan Pleidoi Terdakwa DAHLAN SIRAIT Anak Dari GINDO SIRAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa DAHLAN SIRAIT ANAK DARI GINDO SIRAIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri, maupun terhadap orang lain“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 448 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana surat dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa DAHLAN SIRAIT Anak Dari GINDO SIRAIT bebas (*vrijspraak*) dari Dakwaan dan/atau Tuntutan Penuntut Umum;
4. Memulihkan kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa DAHLAN SIRAIT Anak Dari GINDO SIRAIT;
5. Membebaskan Terdakwa DAHLAN SIRAIT Anak Dari GINDO SIRAIT dari Rumah Tahanan;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa DAHLAN SIRAIT Anak Dari GINDO SIRAIT dari Rumah Tahanan sejak Putusan dibacakan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk oppo A17 Warna Biru Malam dengan Nomor Imei 1: 868765067772797, Imei 2: 868765067772789.dikembalikan kepada Sdr. Prengki Sitorus;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo Reno 8T Warna Oranye dengan Nomor Imei 1: 860443063752878, Imei 2: 860443063752860.
dikembalikan kepada Terdakwa DAHLAN SIRAIT Anak Dari GINDO SIRAIT;- 1 (satu) Buah Flashdisk Merek Sandisk warna Hitam Merah berisi Video Siaran langsung yang direkam dari Akun Facebook

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



terdakwa dan telah dijadikan sebagai Barang Bukti, tetap disertakan dalam Berkas Perkara;

8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Negara;

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Nota Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 13 Mei 2026 yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* untuk menerima tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Advokatnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara tertulis tertanggal 20 Mei 2026 yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaan (*pledoi*) yang telah disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* untuk menerima Nota Pembelaan (*pledoi*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DAHLAN SIRAIT anak dari GINDO SIRAIT pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di ruko milik saksi WILSON PURBA Anak dari BINSAR PURBA yang beralamat di Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa singgah di rumah sekaligus warung kopi milik saksi WILSON PURBA yang mana saat itu Terdakwa sudah seminggu belakangan terus kepikiran karena dikeluarkan dari grup Whatsapp perkumpulan atau

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paguyuban orang Batak tanpa alasan yang jelas oleh Saksi PRENGKI SITORUS selaku Ketua dan Saksi PRIMUS MANURUNG selaku penasehat perkumpulan sehingga Terdakwa merasa stres dan pusing sekaligus kecewa terhadap Saksi korban PRENGKI SITORUS dan Saksi PRIMUS MANURUNG. Kemudian karena merasa dikecewakan, Terdakwa melakukan siaran langsung pada media social Facebook dengan akun bernama DAHLAN SIRAIT menggunakan 1 (satu) buah ponsel merk OPPO Reno 8T warna oranye dengan nomor imei 1: 860443063752878, imei 2: 860443063752860 milik Terdakwa;

Bahwa dalam siaran langsung tersebut Terdakwa dengan sengaja menyampaikan ancaman kekerasan terhadap Saksi PRENGKI SITORUS dan Saksi PRIMUS MANURUNG dengan mengatakan pada menit ke-1 54 detik *"PRENGKI SITORUS pemilik Warung Horas dan Manurung rentenir yang punya pajero sport odong-odong. Kau manurung, kau sitorus kalau ku beli 50 juta nyawamu akan ku beli malam ini, malam ini kubayar kecil kau buat aku, seharusnya kau tanya kenapa kami membuka punguan di desa Buki Jaya, tau kan punguan itu tidak ada keuntungan lo, sosial itu, kira kira jangan kau pikir yang hidup di desa menguji nasib, kecil hatiku manurung dan sitorus kau keluarkan aku dari grup"*. Selanjutnya pada menit ke-2 59 detik, *"Ingat kau, usahakanlah kita tidak jumpa acara adat istiadat batak di kabupaten Lamandau, paling tidak ku patahkan gigi mu, paling tidak ku ludahi mulutmu. Saya lo bukan anak-anak, bang Ruben Sirait bukan anak-anak, Hoti Sitorus bukan anak anak lagi ya"*;

Bahwa setelah selesai melakukan siaran langsung tersebut, kemudian Terdakwa mengunggah rekaman siaran langsung tersebut pada media sosial Facebook dengan akun bernama DAHLAN SIRAIT yang bertujuan agar unggahan tersebut dapat dilihat oleh korban dan banyak orang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB saksi korban PRENGKI SITORUS berada di rumahnya yang beralamat di jalan GTM Yusuf RT.012 RW.-, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu tidak bisa tidur dan kemudian memainkan ponsel merk OPPO A17 Warna Biru Malam dengan Nomor Imei 1: 868765067772797, Imei 2: 868765067772789 miliknya lalu melihat siaran langsung akun DAHLAN SIRAIT pada media social Facebook yang mana dalam siaran langsung tersebut Terdakwa membahas mengenai masalah perkumpulan PUNGUANG NAIRA SAONG dan secara langsung menyebut nama lengkap saksi korban PRENGKI SITORUS pemilik warung makan Horas dan saksi PRIMUS MANURUNG. Kemudian karena dalam siaran

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tersebut ada menyebut nama saksi korban PRENGKI SITORUS dan saksi PRIMUS MANURUNG maka saksi PRENGKI SITORUS merekam siaran langsung tersebut dengan ponsel merk OPPO A17 Warna Biru Malam dengan Nomor Imei 1: 868765067772797, Imei 2: 868765067772789 miliknya. Kemudian setelah merekam siaran langsung tersebut, saksi PRENGKI SITORUS mengirimkan rekaman siaran langsung tersebut melalui aplikasi Whatsapp ke grup Whatsapp bernama PUNGUANG NAIRA SAON;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Phsyiciatricum Nomor: 445/24/I/2026 tanggal 20 Januari 2026 yang dibuat dan ditandatangani pada oleh Tim Pemeriksa yaitu Psikolog Klinis Sanny N. Singarimbun S.Psi. M. Psi. Psikolog dan Ketua/Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dr. Novera Pembriyani, M.Biomed., SpKJ., dalam kesimpulan menyatakan ditemukan adanya diagnosis gangguan penyesuaian yang ditandai dengan pembatasan aktivitas yang diterima dari lingkungan sosial saksi PRENGKI SITORUS;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Spesialis Kedokteran Jiwa dr. Novera Pembriyani, M.Biomed., SpKJ., menyatakan telah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 WIB tanggal 7 Januari 2026 di Ruang Poliklinik Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan neurotic dengan diagnosis gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas, dimana saksi korban PRENGKI SITORUS mengalami perubahan emosional dan perilaku serta gangguan fungsi pekerjaan yang diakibatkan adanya tekanan akibat suatu kejadian traumatis yaitu pengancaman yang dilakukan oleh salah satu kenalannya sehingga mengakibatkan perasaan tidak berdaya dan kecemasan menghadapi situasi yang terjadi;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban PRENGKI SITORUS mengalami kerugian immaterial yaitu tekanan psikologis berupa rasa cemas, takut serta terancam dan karena tekanan psikologis tersebut saksi korban PRENGKI SITORUS mengurangi interaksi sosial dan kegiatan di luar karena ketakutan bila bertemu dengan terdakwa yang mengakibatkan aktivitas sehari-hari saksi PRENGKI SITORUS yang merupakan seorang pedagang pemilik warung makan Horas menjadi terganggu sehingga berdampak pada kerugian materil berupa kerugian ekonomi dengan penurunan pendapatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DAHLAN SIRAIT anak dari GINDO SIRAIT pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di ruko milik saksi WILSON PURBA Anak dari BINSAR PURBA yang beralamat di Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri, maupun terhadap orang lain" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa singgah di rumah sekaligus warung kopi milik saksi WILSON PURBA yang mana saat itu Terdakwa sudah seminggu belakangan terus kepikiran karena dikeluarkan dari grup Whatsapp perkumpulan atau paguyuban orang Batak tanpa alasan yang jelas oleh Saksi PRENGKI SITORUS selaku Ketua dan Saksi PRIMUS MANURUNG selaku penasehat perkumpulan sehingga Terdakwa merasa stres dan pusing sekaligus kecewa terhadap Saksi PRENGKI SITORUS dan Saksi PRIMUS MANURUNG. Kemudian karena merasa dikecewakan, Terdakwa melakukan siaran langsung pada media social Facebook dengan akun bernama DAHLAN SIRAIT menggunakan 1 (satu) buah ponsel merk OPPO Reno 8T warna oranye dengan nomor imei 1: 860443063752878, imei 2: 860443063752860 milik Terdakwa;

Bahwa dalam siaran langsung tersebut Terdakwa menyampaikan ancaman kekerasan terhadap Saksi PRENGKI SITORUS dan Saksi PRIMUS MANURUNG dengan mengatakan pada menit ke-1 54 detik, "PRENGKI SITORUS pemilik Warung Horas dan Manurung rentenir yang punya pajero sport odong-odong. Kau manurung, kau sitorus kalau ku beli 50 juta nyawamu akan ku beli malam ini, malam ini kubayar kecil kau buat aku, seharusnya kau tanya kenapa kami membuka pungan di desa Buki Jaya, tau kan pungan itu tidak ada keuntungan lo, sosial itu, kira kira jangan kau pikir yang hidup di desa menguji nasib, kecil hatiku manurung dan sitorus kau keluarkan aku dari grup" Selanjutnya pada menit ke-2 59 detik "Ingat kau, usahakanlah kita tidak jumpa

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



acara adat istiadat batak di kabupaten Lamandau, paling tidak ku patahkan gigi mu, paling tidak ku ludahi mulutmu. Saya lo bukan anak-anak, bang Ruben Sirait bukan anak-anak, Hoti Sitorus bukan anak-anak lagi ya”;

Bahwa setelah selesai melakukan siaran langsung tersebut, kemudian Terdakwa mengunggah rekaman siaran langsung tersebut pada media sosial Facebook dengan akun bernama DAHLAN SIRAIT yang bertujuan agar unggahan tersebut dapat dilihat oleh banyak orang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB saksi PRENGKI SITORUS berada di rumahnya yang beralamat di jalan GTM Yusuf RT.012 RW.-, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu tidak bisa tidur dan kemudian memainkan ponsel merk OPPO A17 Warna Biru Malam dengan Nomor Imei 1: 868765067772797, Imei 2: 868765067772789 miliknya lalu melihat siaran langsung akun DAHLAN SIRAIT pada media sosial Facebook yang mana dalam siaran langsung tersebut Terdakwa membahas mengenai masalah perkumpulan PUNGUANG NAIRA SAONG dan menyebut nama lengkap saksi PRENGKI SITORUS pemilik Warung Makan Horas dan saksi PRIMUS MANURUNG. Kemudian karena dalam siaran langsung tersebut ada menyebut nama saksi PRENGKI SITORUS dan saksi PRIMUS MANURUNG maka saksi PRENGKI SITORUS merekam siaran langsung tersebut dengan ponsel merk OPPO A17 Warna Biru Malam dengan Nomor Imei 1: 868765067772797, Imei 2: 868765067772789 miliknya. Kemudian setelah merekam siaran langsung tersebut, saksi PRENGKI SITORUS mengirimkan rekaman siaran langsung tersebut melalui aplikasi Whatsapp ke grup Whatsapp bernama PUNGUANG NAIRA SAON;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Physiatricum Nomor: 445/24//2026 tanggal 20 Januari 2026 yang dibuat dan ditandatangani pada oleh Tim Pemeriksa yaitu Psikolog Klinis Sanny N. Singarimbun S.Psi. M. Psi. Psikolog dan Ketua/Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dr. Novera Pembriyani, M.Biomed., SpKJ., dalam kesimpulan menyatakan ditemukan adanya diagnosis gangguan penyesuaian yang ditandai dengan pembatasan aktivitas yang diterima dari lingkungan sosial saksi PRENGKI SITORUS;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Spesialis Kedokteran Jiwa dr. Novera Pembriyani, M.Biomed., SpKJ., menyatakan telah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 WIB tanggal 7 Januari 2026 di Ruang Poliklinik Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan neurotic dengan diagnosis gangguan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian dengan reaksi cemas, dimana saksi PRENGKI SITORUS mengalami perubahan emosional dan perilaku serta gangguan fungsi pekerjaan yang diakibatkan adanya tekanan akibat suatu kejadian traumatis yaitu pengancaman yang dilakukan oleh salah satu kenalannya sehingga mengakibatkan perasaan tidak berdaya dan kecemasan menghadapi situasi yang terjadi;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi PRENGKI SITORUS mengalami kerugian immaterial yaitu tekanan psikologis berupa rasa cemas, takut serta terancam dan karena tekanan psikologis tersebut saksi PRENGKI SITORUS mengurangi interaksi sosial dan kegiatan di luar karena ketakutan bila bertemu dengan terdakwa yang mengakibatkan aktivitas sehari-hari saksi PRENGKI SITORUS yang merupakan seorang pedagang pemilik warung makan Horas menjadi terganggu sehingga berdampak pada kerugian materil berupa kerugian ekonomi dengan penurunan pendapatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 448 ayat (1) ke-1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa beserta Advokatnya menyatakan memahami isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut walau sudah diberitahukan oleh Majelis Hakim akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prengki Sitorus anak dari Markas Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi melalui media sosial Facebook dengan akun atas nama Dahlan Sirait milik Terdakwa tersebut pada tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Gtm Yusuf, RT 12, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sewaktu Saksi tidak bisa tidur dan melihat live di medsos Facebook;
 - Bahwa saksi menerangkan berawal pada tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat itu Saksi tidak bisa tidur dan melihat live (siaran langsung) di media sosial Facebook di rumah Saksi yang berada di Jalan Gtm Yusuf, RT 12, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik,

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi melihat siaran langsung di akun Facebook atas nama Dahlan Sirait, selanjutnya karena merasa diposting tersebut ada menyebut nama Saksi, Saksi kemudian merekam video tersebut dengan handphone, selanjutnya setelah merekam Saksi bagikan video tersebut ke grup Whatsapp "PUNGUAN NAIRASAON" setelah Saksi bagikan video tersebut ke grup Whatsapp;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan siaran langsung di media sosial Facebook dengan akun atas nama Dahlan Sirait dengan menyebut nama Saksi *"FRENGKI SITORUS pemilik warung Horas dan Manurung rentenir yang punya Pajero Sport odong-odong, kau Manurung, kau Sitorus kalau 50 juta harga nyawamu saya beli malam ini, kau usahakan lah kita tidak jumpa di acara adat di kabupaten Lamandau paling tidak ku patahkan gigimu, paling tidak ku ludahi mulutmu itu, saya siap mau diviralkan ku tantang kau mau adu kekayaan aku siap, otakmu itu kau cuci pakai rinso, saya siap 24 jam cincinku ini siap membayar nyawamu"*, setelah melakukan siaran langsung tersebut kemudian Terdakwa memposting video tersebut kurang lebih satu jam dan setelah itu hilang;

- Bahwa saksi menerangkan selain Saksi ada orang lain yang turut disebutkan melalui media sosial Facebook dengan akun atas nama Dahlan Sirait milik Terdakwa tersebut yaitu Saksi Primus Manahan Manurung;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa siaran langsung yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi karena Terdakwa dalam siaran langsungnya menyebut nama Saksi yaitu PRENGKI SITORUS dan sebagai pemilik warung makan Horas, dan ditujukan kepada Saksi PRIMUS MANAHAN MANURUNG karena Terdakwa dalam siaran langsungnya ada menyebut nama MANURUNG;

- Bahwa saksi menerangkan di dalam siaran langsung yang dibuat oleh Terdakwa tersebut pada kalimat di awal video yang mana menyebut nama Saksi PRENGKI SITORUS pemilik warung makan Horas, selanjutnya pada menit ke-01.54 *"kau Manurung kau Sitorus kalau ku beli 50 juta nyawamu akan ku beli malam ini, malam ini kubayar kecil kau buat saya seharusnya kau tanya kenapa kami membuka pungan di Desa Bukit Jaya tau kan pungan itu tidak ada keuntungan lo sosial itu kira kira jangan kau piker yang hidup di desa menguji nasib, kecil hatiku Manurung dan Sitorus kau keluarkan aku dari grup"* kemudian pada menit ke-02.59 *"ingat kau*

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahakanlah kita tidak jumpa acara adat istiadat batak di Kabupaten Lamandau paling tidak ku patahkan gigi mu paling tidak ku ludahi mulutmu saya lo bukan anak anak, bang Ruben Sirait bukan anak anak, Hoti Sitorus bukan anak anak lagi ya" sampai dengan menit ke-03.45, kemudian pada menit ke-04.37 "kau Sitorus hanya pickup pickup tai itu ae mobil mu" sampai dengan menit ke-04.45, kemudian di menit ke-05.49 "otak mu itu kau cuci pakai rinso", kemudian pada menit ke-06.20 "kalau kau engga senang saya siap 24 jam ini cincin ku ini pun bayar nyawa mu cukup ini 50 juta ku belinya dan ini mobilku reborn" yang mana dari kata-kata tersebut Saksi merasa terancam;

- Bahwa saksi menerangkan dampak atas video siaran langsung yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi merasa cemas, was-was dan trauma serta saksi tidak berani keluar ke warung karena ada rasa takut kalau ketemu Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya telah mengenal Terdakwa pada saat di Nanga Bulik saat pertemuan arisan komunitas perkumpulan orang batak "Punguan Nairasaon";
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bergabung di komunitas Punguan Nairasaon sebagai anggota kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya sebagai Ketua di komunitas Punguan Nairasaon tersebut dan Komunitas Punguan Nairasaon tersebut tidak terdaftar resmi hanya khusus untuk keluarga atas kesepakatan bersama dan kami diatur oleh adat dari keluarga untuk keluarga dan di komunitas Punguan Nairasaon tersebut tidak ada kartu anggotanya, seluruh anggotanya ada di dalam grup Whatsapp;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Terdakwa dikeluarkan dari grup Whatsapp perkumpulan tersebut adalah karena Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi sebagai ketua membentuk perkumpulan baru, kemudian setelah Saksi diskusikan kepada seluruh anggota akhirnya diputuskan Terdakwa dikeluarkan dari anggota grup Whatsapp perkumpulan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa Terdakwa sudah membentuk Punguan baru setelah mendapat informasi dari Sdr. Ruben Sitorus melalui Whatsapp bahwa Terdakwa sudah membuka Punguan

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tanpa sepengetahuan pengurus Punguan Nairasaon di Nanga Bulik sehingga membuat pengurus kecewa;

- Bahwa saksi menerangkan sebelum Terdakwa dikeluarkan dari anggota grup Whatsapp perkumpulan, Terdakwa tidak ada diberi peringatan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan video yang diputar oleh Penuntut Umum didepan persidangan tersebut adalah rekaman siaran langsung yang dilakukan Terdakwa melalui Facebook tersebut, dimana di dalam video tersebut Terdakwa berkata-kata yang membuat Saksi merasa terancam;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pelaporan ke polisi terhadap siaran langsung di akun Facebook milik Terdakwa tersebut adalah Saksi dan Saksi Primus Manahan Manurung;
- Bahwa saksi menerangkan tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan sudah beberapa kali diusahakan upaya perdamaian namun Terdakwa tidak pernah hadir dan Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa saksi menerangkan atas tindakan Terdakwa, saksi sempat mengumpulkan anggota di grup whatsapp tersebut untuk membahas kejadian ini dan disepakati diadakan pertemuan kekeluargaan mediasi pada tanggal 20 April 2025;
- Bahwa saksi menerangkan akan tetapi pada tanggal tersebut Terdakwa tidak hadir, selanjutnya Saksi meminta untuk diadakan pertemuan kembali pada tanggal 25 Mei 2025 tetapi Terdakwa tidak hadir kembali;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada tanggal 19 Juni 2025 diadakan pertemuan mediasi di Aula Satreskrim Polres Lamandau tetapi karena Saksi merasa terancam dan sakit hati sehingga Saksi tetap melanjutkan proses hukum tersebut dan melaporkan ke pihak kepolisian pada tanggal 17 November 2025;
- Bahwa saksi menerangkan Akun Facebook milik Saksi berteman dengan akun Facebook milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada mengirim pesan ancaman secara langsung kepada Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah siaran langsung Terdakwa tersebut tidak ada kejadian yang mengancam saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menggunakan haknya untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada saksi perihal alasan dikeluarkannya Terdakwa dari Punguan Nairasaon dan selebihnya Terdakwa membenarkan kesaksian saksi tersebut;

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Primus Manahan Manurung anak dari Konerlus Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi melalui media sosial Facebook dengan akun atas nama Dahlan Sirait milik Terdakwa tersebut pada tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB melihat live di medsos Facebook pada saat Saksi berada di rumah Saksi di Desa Tri Tunggal, RT 06, RW 02, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi melalui media sosial Facebook dengan akun atas nama Dahlan Sirait milik Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat itu Saksi tidak bisa tidur dan melihat live di media sosial Facebook di rumah Saksi, kemudian Saksi melihat siaran langsung di akun Facebook atas nama Dahlan Sirait sampai dengan pukul 00.30 WIB, selanjutnya karena merasa di postingan tersebut ada menyebut nama Saksi, Saksi sempat berpikir ada masalah apa Terdakwa dengan Saksi, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dikirim video oleh Saksi Prengki Sitorus yang mana pada saat itu video potongan tersebut ada kata-kata yang menyebut Saksi dan Saksi Prengki Sitorus;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian diajak oleh ketua Perkumpulan Punguan Nairasaon yakni saksi Prengki Sitorus untuk membahas kejadian ini dan disepakati diadakan pertemuan kekeluargaan mediasi pada tanggal 20 April 2025, tetapi pada tanggal tersebut Terdakwa tidak hadir, selanjutnya saksi dengan saksi Prengki menyepakati kembali untuk diadakan pertemuan pada tanggal 25 Mei 2025 tetapi Terdakwa tidak hadir kembali, Saksi dan Saksi Prengki Sitorus melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan siaran langsung di media sosial Facebook dengan akun atas nama Dahlan Sirait dengan menyebut nama *"PRENGKI SITORUS pemilik warung Horas dan Manurung rentenir yang punya Pajero Sport odong-odong, kau Manurung, kau Sitorus kalau 50 juta harga nyawamu saya beli malam ini, kau usahakan lah kita tidak jumpa di acara adat di kabupaten Lamandau paling tidak ku patahkan gigimu, paling tidak ku ludahi mulutmu itu, saya siap mau diviralkan ku tantang kau mau adu kekayaan aku siap, otakmu*

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



itu kau cuci pakai rinso, saya siap 24 jam cincinku ini siap membayar nyawamu", setelah melakukan siaran langsung tersebut kemudian Terdakwa memposting video tersebut kurang lebih satu jam dan setelah itu hilang;

- Bahwa saksi menerangkan selain saksi ada orang lain yang turut disebutkan oleh Terdakwa melalui media sosial Facebook dengan akun atas nama Dahlan Sirait milik Terdakwa tersebut yaitu Saksi Prengki Sitorus;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui siaran langsung yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi karena Terdakwa dalam siaran langsungnya ada menyebut nama Saksi yaitu MANURUNG dan Terdakwa dalam siaran langsungnya menyebut nama Saksi PRENGKI SITORUS dan sebagai pemilik warung makan Horas;

- Bahwa saksi menerangkan di dalam siaran langsung yang dibuat oleh Terdakwa tersebut pada kalimat di menit ke-01.54 menyebutkan "*kau Manurung kau Sitorus kalau ku beli 50 juta nyawamu akan ku beli malam ini, malam ini kubayar kecil kau buat saya seharusnya kau tanya kenapa kami membuka punguan di Desa Bukit Jaya tau kan punguan itu tidak ada keuntungan lo sosial itu kira kira jangan kau piker yang hidup di desa menguji nasib, kecil hatiku Manurung dan Sitorus kau keluarkan aku dari grup*" kemudian pada menit ke-02.59 "*ingat kau usahakanlah kita tidak jumpa acara adat istiadat batak di Kabupaten Lamandau paling tidak ku patahkan gigi mu paling tidak ku ludahi mulutmu saya lo bukan anak anak, bang Ruben Sirait bukan anak anak, Hoti Sitorus bukan anak anak lagi ya*" sampai dengan menit ke-03.45, kemudian pada menit ke-04.37 "*kau Sitorus hanya pickup pickup tai itu ae mobil mu*" sampai dengan menit ke-04.45, kemudian di menit ke-05.49 "*otak mu itu kau cuci pakai rinso*", kemudian pada menit ke-06.20 "*kalau kau engga senang saya siap 24 jam ini cincin ku ini pun bayar nyawa mu cukup ini 50 juta ku belinya dan ini mobilku reborn*" yang mana dari kata-kata tersebut Saksi merasa terancam;

- Bahwa saksi menerangkan dampak terhadap Saksi atas video siaran langsung yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi merasa cemas, was-was dan trauma serta saksi tidak berani keluar ke kebun karena ada rasa takut kalau ketemu Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bergabung di komunitas Punguan Naraisaon sebagai anggota kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan alasan Terdakwa dikeluarkan dari grup Whatsapp perkumpulan tersebut adalah karena Terdakwa tanpa sepengetahuan pengurus perkumpulan membentuk perkumpulan baru, kemudian setelah berdiskusi kepada seluruh anggota akhirnya diputuskan Terdakwa dikeluarkan dari anggota grup Whatsapp perkumpulan;
- Bahwa saksi menerangkan di komunitas Punguan Naraisaon tersebut sebagai Penasihat;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum Terdakwa dikeluarkan dari anggota grup Whatsapp perkumpulan, Terdakwa tidak ada diberi peringatan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan akun Facebook milik Saksi berteman dengan akun Facebook milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada mengirim pesan ancaman secara langsung kepada Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan atas video yang diputar oleh Penuntut Umum ialah benar merupakan video rekaman siaran langsung yang dilakukan Terdakwa melalui Facebook tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pelaporan ke polisi terhadap siaran langsung di akun Facebook milik Terdakwa tersebut adalah Saksi dan Saksi Prengki Sitorus;
- Bahwa saksi menerangkan Komunitas Punguan Nairasaon tersebut tidak terdaftar resmi hanya khusus untuk keluarga atas kesepakatan bersama dan kami diatur oleh adat dari keluarga untuk keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan di komunitas Punguan Nairasaon tersebut tidak ada kartu anggotanya, seluruh anggotanya ada di dalam grup Whatsapp;
- Bahwa saksi menerangkan setelah siaran langsung Terdakwa tersebut tidak ada kejadian yang mengancam saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan sudah beberapa kali diusahakan upaya perdamaian namun Terdakwa tidak pernah hadir dan Terdakwa tidak menanggapi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Wilson Purba anak dari Binsar Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Saksi melihat Terdakwa berbicara menghadap handphone saat minum kopi di warung milik Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan melihat Terdakwa berbicara menghadap handphone saat minum kopi di warung milik Saksi tersebut pada tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB yang berada di Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa berbicara menghadap handphone tersebut, Saksi tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa melakukan siaran langsung atau melakukan panggilan video;
- Bahwa saksi menerangkan setahu Saksi yang diungkapkan oleh Terdakwa saat berbicara menghadap handphone tersebut yaitu saat Saksi mengantar kopi dan Terdakwa menghadap Handphone dan berucap menggunakan bahasa Batak yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah *"masih banyak orang yang miskin di kampung itu yang membikin hati kami luluh maka kami membuka lagi punguan(perkumpulan)"* sedangkan untuk ucapan yang lain Saksi tidak mendengar dengan jelas karena pada saat setelah mengantar kopi Saksi kembali duduk di meja kasir dengan posisi menonton youtube sambil menggunakan headset;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa berbicara menghadap handphone tersebut Saksi tidak mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata ancaman kepada Saksi Prengki Sitorus dan Saksi Primus Manahan Manurung;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa berbicara menghadap handphone tersebut ada 3 (tiga) orang lain yang melihat namun Saksi tidak mengetahui nama orang yang duduk di warung Saksi tersebut karena yang berhenti hanya orang melintas;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa duduk minum kopi di warung Saksi tersebut kurang lebih selama 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tersebut karena Saksi dan Terdakwa bertempat tinggal di desa yang sama dan Terdakwa sering datang ke warung Saksi untuk minum kopi;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya bukan anggota dari komunitas Punguan Naraisaon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ai Gumiar, S.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Ahli telah melakukan analisa kebahasaan terhadap rekaman video siaran langsung yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *in casu*;
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah dan sehari-hari Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ahli menerangkan sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan Ahli dalam persidangan di Pengadilan yaitu di Pengadilan Negeri Sampit dan Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa Ahli menerangkan suatu perkataan dikategorikan sebagai pengancaman atau bukan, menurut Dr. Endang Solihatin dalam Linguistik Forensik menyampaikan bahwa suatu tindakan termasuk kategori ancaman jika memuat hal-hal berikut:
 - Menanamkan rasa takut kekerasan yang menyerang psikis dan menimbulkan rasa tidak aman terhadap orang lain;
 - Merupakan ungkapan niat secara pribadi dalam melakukan ancaman tersebut;
 - Bermaksud mengintimidasi (meneror) penerima melalui kesadaran penerima tentang niat penutur;
 - Ancaman bukanlah peringatan, prediksi, janji, ataupun tantangan (menantang);
 - Jika berkaitan dengan materi, terdapat pemaksaan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu agar orang yang diancam memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
 - Harus dianggap serius (konteksnya bukan fantasi atau lelucon);
- Bahwa Ahli menerangkan suatu kalimat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau tidak adalah proses, cara, perbuatan mencemarkan nama baik seseorang dan/atau kelompok, menuduhkan sesuatu hal dengan maksud jelas supaya hal itu diketahui umum,

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang kehormatan atas nama baik seseorang, bermuatan hinaan, tuduhan, atau labelisasi negatif, jelas pelakunya, menjadikan buruk atau tercelanya nama baik seseorang sehingga orang tersebut mengalami kerugian dalam hal citra sebagai orang baik yang menjadi buruk dan/atau kerugian secara material, politik, dan ekonomi, pendekatan budaya dapat berlaku efektif dalam penanganan kasus pencemaran nama baik dengan mengedepankan mediasi (restorative justice);

- Bahwa Ahli menerangkan bahasa yang digunakan oleh Terdakwa di dalam video rekaman siaran langsung Terdakwa tersebut termasuk bahasa Indonesia ragam percakapan, beberapa kata menggunakan bahasa daerah, dari logatnya diduga termasuk bahasa Batak;

- Bahwa Ahli menerangkan kalimat yang diucapkan Terdakwa di dalam video saat siaran langsung Facebook tersebut penjelasan nya sudah Ahli jabarkan di dalam berkas perkara;

- Bahwa Ahli menerangkan telah melakukan analisa terhadap kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam rekaman video tersebut yaitu:

1) Kalimat pada menit ke-01.54, *"kau manurung kau sitorus kalau ku beli 50 juta nyawamu akan ku beli malam ini, malam ini kubayar kecil kau buat saya, seharusnya kau tanya kenapa kami membuka punguan di desa bukit Jaya, tau kan punguan itu tidak ada keuntungan lo sosial itu kira kira jangan kau piker yang hidup didesa menguji Nasib, kecil hatiku manurung dan sitorus kau keluarkan aku dari grup,"* mengandung beberapa informasi sebagai berikut:

a. Kau Manurung, kau Sitorus, kalau kubeli lima puluh juta nyawamu, akan kubeli malam ini.

- Secara lokusi: Terdakwa menyebutkan Manurung dan Sitorus sebagai pihak yang dituju dalam kata-katanya. Terdakwa menyampaikan seandainya dia membeli nyawa Manurung dan Sitorus seharga lima puluh juta, dia akan membelinya malam itu;

- Secara ilokusi: tuturan itu termasuk tindak tutur komisif yang bermaksud mengancam dan tindak tutur direktif yang bermaksud menantang. Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan hal yang disampaiakannya. Sementara itu, tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan sesuai yang disampaikan dalam tuturan. Terdakwa secara gambl menyampaikan akan membeli nyawa orang yang disebut sebagai Manurung dan Sitorus dengan harga lima puluh juta. Waktu untuk membeli nyawa itu disebutkan secara spesifik, yaitu pada malam kata-kata itu disampaikan;

- Secara perlokusi, kata-kata itu dapat membuat pihak yang disebutkan, yaitu Manurung dan Sitorus merasa takut dan terancam. Kata nyawa bermakna jiwa; roh; semangat; hidup; kehidupan. Nyawa adalah hal yang tidak lazim diperjualbelikan. Sehingga kata-kata itu dapat membuat pihak yang dituju merasa terancam keselamatannya;

b. Malam ini kubayar

- Secara lokusi, Terdakwa menyatakan bahwa pada malam itu, malam saat kata-kata itu diucapkan, dia dapat membayar (nyawa) pihak yang disebutkan dalam tuturan itu;

- Secara ilokusi, tuturan itu termasuk tindak tutur representatif yang bermaksud menyatakan. Tindak tutur representatif mengikat penuturnya pada kebenaran perkataannya. Terdakwa menyatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk membayar lima puluh juta untuk membeli nyawa orang yang disebutkan dalam tuturan itu;

- Secara perlokusi, pihak yang disebutkan dalam tuturan ini akan merasa cemas, takut, dan terancam karena kata-kata ini semakin mempertegas kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa sebelumnya, yaitu tentang membeli nyawa;

c. Kecil kau buat aku

- Secara lokusi, Terdakwa menyatakan bahwa pihak yang dituju dalam tuturannya itu “kecil” atau tidak penting (tidak berharga dan sebagainya) dibandingkan dengan dirinya;

- Secara ilokusi, tuturan itu termasuk tindak tutur representatif yang bermaksud menyatakan. Selain itu,



tuturan itu termasuk tindak tutur ekspresif atau evaluatif yang bermaksud merendahkan. Menurut penilaian Terdakwa, pihak yang diacu dalam tuturannya itu "kecil" atau tidak penting (tidak berharga dan sebagainya). Tuturan itu bermaksud merendahkan atau menghina martabat pihak yang dituju;

- Secara perlokusi, pihak yang dituju dalam tuturan ini akan merasa terhina atau direndahkan kehormatan atau harga dirinya. Kata "kecil" di sini digunakan secara metaforis, bukan merujuk pada ukuran fisik, tetapi pada rendahnya nilai, kemampuan, atau kedudukan orang tersebut di mata penutur;

d. Kecil hatiku, Manurung dan Sitorus, kau keluarkan aku dari grup

- Secara lokusi, Terdakwa menyampaikan bahwa perasaannya tercederai karena pihak yang dituju dalam tuturan itu (Manurung dan Sitorus) telah mengeluarkan dirinya dari grup;

- Secara ilokusi, tuturan itu termasuk tindak tutur evaluatif atau ekspresif yang bermaksud mengeluhkan. Terdakwa merasa tercederai hatinya karena dirinya telah dikeluarkan dari grup;

- Secara perlokusi, tuturan itu memberikan dampak berupa perasaan dituduh atau dipersalahkan dari pihak yang dituju, yaitu pihak yang mengeluarkan Terdakwa dari grup;

2) Pada menit ke-02:59: "*ingat kau usahakanlah kita tidak jumpa acara adat istiadat batak dikabupaten lamandau paling tidak ku patahkan gigi mu paling tidak ku ludahi mulutmu saya lo bukan anak anak, bang ruben sirait bukan anak anak, Hoti sitorus bukan anak anak lagi ya*" sampai dengan menit ke-03:45;

a. Ingat kau, usahakanlah kita tidak jumpa (pada) acara adat istiadat Batak di Kabupaten Lamandau.

- Secara lokusi, Terdakwa bermaksud meminta agar pihak yang dibicarakan dalam tuturannya itu untuk mengingat (perkataannya). Terdakwa meminta agar



pihak itu mengusahakan agar mereka tidak bertemu di acara adat istiadat suku Batak di Kabupaten Lamandau;

- Secara ilokusi, tuturan itu termasuk tindak tutur direktif dan komisif yang bermaksud mengancam. Terdakwa meminta agar pihak yang dituju dalam tuturannya itu mengusahakan untuk tidak berjumpa dengannya dalam acara adat istiadat suku Batak di Kabupaten Lamandau;

- Secara perlokusi, tuturan itu memberikan dampak berupa rasa tertekan, takut, dan khawatir bagi pihak yang dituju dalam tuturan itu;

b. Paling tidak, kupatahkan gigimu. Paling tidak, kuludahi mulutmu

- Secara lokusi, Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya akan mematahkan gigi dan meludahi mulut pihak yang dituju dalam tuturan itu;

- Secara ilokusi, tuturan itu termasuk tindak tutur representatif dan komisif yang bermaksud menyatakan sekaligus mengancam. Terdakwa menyatakan bahwa dirinya sekurang-kurangnya akan mematahkan gigi dan meludahi pihak yang dituju dalam tuturan itu. Hal itu akan dilakukan seandainya Terdakwa dan pihak yang dituju dalam tuturan itu bertemu dalam acara adat istiadat suku Batak di Kabupaten Lamandau;

- Secara perlokusi, tuturan itu memberikan dampak berupa perasaan takut dan terancam bagi pihak yang dituju dalam tuturan. Kata patahkan gigi dan ludahi mulut memiliki makna negatif dan berpotensi untuk dilakukan. Keduanya mengandung makna kekerasan;

3) Pada menit ke-04.37 "*kau sitorus hanya pickup pickup tai itu ae mobil mu*" sampai dengan menit ke-04.45;

a. Kau, Sitorus, hanya pickup-pickup tai itu, ai, mobilmu.

- Secara lokusi, Terdakwa menyampaikan bahwa Sitorus yang disebut dalam tuturan itu;



- Secara lokusi, tuturan itu termasuk tindak tutur evaluatif yang bermaksud mengkritik. Terdakwa mengkritik Sitorus yang disebutkan dalam tuturan itu yang hanya memiliki mobil pikap. Penggunaan kata tai bermakna konotasi negatif dan cenderung merendahkan;
 - Secara perlokusi, tuturan itu berdampak perasaan terhina dan tercoreng kehormatan pihak yang dituju dalam tuturan, yaitu Sitorus;
- 4) Dimenit ke-05.49 *"otak mu itu kau cuci pakai rinso"*
- a. **Otakmu itu kau cuci pakai rinso**
- Secara lokusi, Terdakwa menyampaikan kepada pihak yang dituju dalam tuturan itu untuk mencuci otaknya dengan deterjen Rinso;
 - Secara ilokusi, tuturan ini termasuk tindak tutur direktif yang bermaksud menyuruh atau menyarankan. Terdakwa menyuruh pihak yang disebut sebagai kau untuk mencuci otaknya dengan deterjen Rinso. Mencuci otak dengan Rinso ini bermakna konotasi negatif dan cenderung merendahkan pihak yang dituju. Mencuci biasanya dilakukan saat ada yang kotor. Dalam hal ini, otak dari pihak yang dituju dalam tuturan itu oleh Terdakwa dianggap bermasalah atau kotor sehingga perlu dibersihkan atau dicuci;
 - Secara perlokusi, tuturan itu berdampak berupa perasaan terhina atau tercoreng kehormatan pihak yang dituju dalam tuturan itu;
- 5) Kemudian pada menit ke-06.20 *"kalau kau engga senang saya siap 24 jam ini cincin ku ini pun bayar nyawa mu cukup ini 50 juta ku belinya dan ini mobilku reborn"*
- a. **kalau kau engga senang saya siap 24 jam**
- Secara lokusi, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya selalu siap (menghadapi pihak yang dituju dalam tuturannya) seandainya pihak itu tidak senang dengan hal yang disampaikan dalam tuturannya itu;
 - Secara ilokusi, tuturan itu termasuk tindak tutur representatif yang bermaksud menyatakan sekaligus



tindal tutur direktif yang bermaksud menantang. Terdakwa menyatakan kesanggupannya dan menantang pihak yang dituju dalam tuturannya seandainya pihak itu tidak senang dengan hal yang disampaikan. Kata, "Ahli siap 24 jam," menandakan bahwa Terdakwa selalu siap kapan pun;

- Secara perlokusi, tuturan itu memberi dampak berupa perasaan tertantang dari pihak yang dituju;

b. ini cincin ku ini pun bayar nyawa mu cukup

- Secara lokusi, Terdakwa menyatakan sambil menunjukkan bahwa cincin yang dikenakannya itu cukup untuk membayar nyawa pihak yang dituju dalam tuturan itu;

- Secara ilokusi, tuturan itu termasuk tindak tutur representatif yang bermaksud menunjukkan dan menyatakan pengihaan sekaligus tindak tutur komisif yang bermaksud mengancam. Terdakwa menyatakan bahwa nyawa pihak yang dituju dalam tuturan itu seharga cincin yang ditunjukkannya;

- Secara perlokusi, tuturan itu memberi dampak berupa perasaan takut, terhina, dan terancam dalam diri pihak yang dituju dalam tuturan itu. Nyawa tidak lazim untuk diperjualbelikan. Kata bayar menunjukkan kesanggupan Terdakwa untuk membeli nyawa pihak yang dituju dalam tuturan itu;

c. ini 50 juta ku belinya dan ini mobilku reborn

- Secara lokusi, Terdakwa menyampaikan bahwa cincin yang ditunjukkannya itu dibeli dengan harga lima puluh juta. Mobil bermerek Reborn yang ditunjukkan itu juga adalah mobil milik Terdakwa;

- Secara ilokusi, tuturan itu termasuk tindak tutur representatif yang bermaksud menunjukkan. Terdakwa bermaksud menunjukkan bahwa cincin yang dikenakan di jarinya itu bernilai lima puluh juta (rupiah) dan mobil Toyota Kijang Innova Reborn itu adalah miliknya. Jika dikaitkan dengan kata-kata sebelumnya, Terdakwa bermaksud memperkuat kata-kata sebelumnya



mengenai kemampuannya membayar nyawa lawan tuturnya dengan cincin itu;

- Secara perlokusi, tuturan itu memberi dampak berupa perasaan tertekan dan semakin takut pada diri pihak yang dituju dalam tuturan itu;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai siapa yang menjadi korban dari kalimat yang diucapkan Terdakwa di dalam rekaman video tersebut bukan menjadi wewenang ahli untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli menerangkan kalimat yang diucapkan Terdakwa di dalam rekaman video tersebut terdapat beberapa kalimat secara spesifik menggunakan kata kau untuk merujuk pihak yang dibicarakan dalam tuturan Terdakwa. Penyebutan nama Sdr. Prengki Sitorus pada menit-menit awal video memperkuat dugaan kalau kata-kata yang disampaikan itu ditujukan kepada Saksi Prengki Sitorus;
- Bahwa Ahli menerangkan kalimat yang diucapkan Terdakwa di dalam rekaman video tersebut terdapat kata-kata yang melanggar norma kesantunan dalam berbahasa. Penggunaan kata-kata yang bersifat mengancam, merendahkan, hingga kata-kata bermakna konotasi negatif ditemukan dalam tuturan itu. Terdakwa juga tidak bijak dalam berbahasa di media sosial;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam memberikan pendapat terhadap kalimat yang diucapkan Terdakwa di dalam rekaman video tersebut, Ahli mengamati secara leksikan dan semantik gramatikal atau gramatikal kontekstual;
- Bahwa Ahli menerangkan metode yang Ahli gunakan dalam menganalisa kalimat yang diucapkan Terdakwa di dalam rekaman video tersebut adalah menggunakan teori tindak tutur dimana dibagi menjadi tiga elemen yaitu lokusi, ilokusi dan perlokusi. Karena teori tersebut sudah mewakili secara gramatikal atau gramatikal kontekstual dilihat dari lokusinya, kemudian secara kontekstualnya dapat dilihat dari ilokusinya dan secara efeknya atau dampaknya tuturan tersebut dapat dilihat dari perlokusinya;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap video rekaman siaran langsung yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ditunjukkan kepada Ahli hasil uji digital forensiknya;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam memberikan pendapat terhadap kalimat yang diucapkan Terdakwa di dalam rekaman video tersebut

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat dan mendengar secara langsung videonya, namun karena di dalam video tersebut kata-kata tidak terlalu jelas maka Ahli memberikan Pendapat berdasarkan kalimat, frasa atau kata-kata yang disampaikan oleh Penyidik;

- Bahwa Ahli menerangkan di dalam video rekaman siaran langsung yang dilakukan Terdakwa tersebut dari sudut kebahasaan dan berdasarkan analisa Ahli bahwa ada indikasi pencemaran nama baik dan pengancaman;

- Bahwa Ahli menerangkan kalimat dari video tersebut yang mengindikasikan pencemaran nama baik yaitu pada kalimat "*kau sitorus hanya pickup pickup tai itu ae mobil mu*", kemudian pada kalimat "*otak mu itu kau cuci pakai rinso*", kemudian pada kalimat "*ini cincin ku ini pun bayar nyawa mu cukup*" dan pada kalimat "*kecil kau buat saya*".

- Bahwa Ahli menerangkan kalimat dari video tersebut yang mengindikasikan pengancaman yaitu pada kalimat "*kau manurung kau sitorus kalau ku beli 50 juta nyawamu akan ku beli malam ini*", kemudian pada kalimat "*ingat kau usahakanlah kita tidak jumpa acara adat istiadat batak dikabupaten lamandau paling tidak ku patahkan gigi mu paling tidak ku ludahi mulutmu*",

- Bahwa Ahli menerangkan pada kalimat "*Ingat kau, usahakanlah kita tidak jumpa (pada) acara adat istiadat Batak di Kabupaten Lamandau*", Ahli berpendapat tidak bisa spesifik kepada siapa ditujukan kalimat tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan setelah Ahli menyimak video rekaman siaran langsung yang dilakukan Terdakwa tersebut ada kata-kata yang merupakan curahan hati dari penuturnya misalnya pada kalimat "*seharusnya kau tanya kenapa kami membuka pungan di desa bukit Jaya*", itu adalah bentuk kritik dan ekpresi dari penuturnya dan pada kalimat "*tau kan pungan itu tidak ada keuntungan lo sosial itu kira kira jangan kau piker yang hidup didesa menguji Nasib, kecil hatiku manurung dan sitorus kau keluarkan aku dari grup*", bahwa ini adalah ungkapan dan evaluasi dari penuturnya kenapa dikeluarkan dari grup;

- Bahwa Ahli menerangkan menganalisa secara kebahasaan bahwa yang termasuk pengancaman adalah menanamkan rasa takut kekerasan yang menyerang psikis dan menimbulkan rasa tidak aman terhadap orang lain, merupakan ungkapan yang secara pribadi dalam melakukan ancaman tersebut dan bermaksud mengintimidasi atau meneror penerima melalui kesadaran penerima tentang penutur, ancaman bukanlah peringatan,

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prediksi, janji ataupun tantangan atau menantang, jika berkaitan dengan materi terdapat pemaksaan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu orang yang diancam memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain atau membuat orang atau menghapuskan utang, kemudian harus dianggap serius atau konteksnya bukan fantasi atau lelucon. Tetapi kalau dari sudut pandang hukum Ahli tidak mengetahuinya;

- Bahwa Ahli menerangkan di dalam video rekaman siaran langsung yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada kata-kata memaksa korban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- Bahwa Ahli menerangkan karena Ahli menganalisa kalimat di dalam video yang diberikan oleh Penyidik Ahli menganalisa kalimat *"kalau ku beli 50 juta nyawamu akan ku beli malam ini"*, tetapi ternyata di dalam videonya adalah *"kalau dibilang 50 juta per kilo nyawamu, ku beli malam ini"*;
- Bahwa Ahli menerangkan di dalam video rekaman siaran langsung Terdakwa yang ditayangkan tersebut pada menit ke-01.54, Terdakwa mengatakan *"kalau dibilang 50 juta per kilo nyawamu, ku beli malam ini"*. Ahli berpendapat kalimat tersebut termasuk bersifat komisif, termasuk pernyataan tetapi bersifat komisif yaitu tindakan-tindakan yang bersifat akan dilakukan penutur sewaktu-waktu;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada teori tandingan terhadap teori tindak tutur yang Ahli gunakan dalam menganalisa rekaman video tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan di dalam video rekaman siaran langsung Terdakwa pada kalimat *"paling tidak ku patahkan gigi mu paling tidak ku ludahi mulutmu"*, kalimat tersebut Ahli berpendapat bahwa kalimat tersebut bisa berupa keduanya yaitu kontekstual dan hanya sebuah metafora atau hiperbola ungkapan hati seseorang;
- Bahwa Ahli menerangkan standar seorang Ahli bahasa dalam memberikan keterangan Ahli di penyidik yang harus didapatkan adalah bukti-bukti, kemudian apakah bukti-bukti tersebut benar atau tidak berdasarkan digital forensik belum ada standar seperti itu, apa yang disampaikan dari penyidik kepada Ahli, kemudian Ahli menganalisis secara kebahasaan;
- Bahwa Ahli menerangkan sebagai sarjana humaniora di dalam disiplin ilmu yang Ahli miliki tidak mempelajari mengenai komunikasi, Ahli

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari linguistik dan sastra, dimana di dalam linguistik hanya membicarakan mengenai tata bahasa saja;

- Bahwa Ahli menerangkan menurut pendapat Ahli, konteks dari kalimat-kalimat yang diucapkan Terdakwa di dalam rekaman video tersebut adalah merupakan ungkapan kekecewaan atau ekspresi dari penuturnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi atas keterangan Ahli tersebut, akan tetapi Advokat Terdakwa menanggapi sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa;

2. dr.Novera Pembriyanie, M.Biomed., Sp.KJ anak dari Salundik H.Lambung, yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh Penyidik dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Prengki Sitorus pada hari Rabu sekira pukul 10.00 Wib tanggal 7 Januari 2025 di di Ruang Poliklinik Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin;
- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa metode yang dilakukan oleh Ahli adalah wawancara, observasi status kejiwaan dan pemeriksaan penunjuang berupa tes psikometri dan tes psikologi;
- Bahwa Ahli menerangkan kesimpulan yang Ahli dapat dari hasil pemeriksaan adalah klien seorang laki-laki, umur kronologis pada waktu pemeriksaan 44 tahun, saat ini ditemukan adanya gangguan neurotik dengan diagnosis Gangguan Penyesuaian dengan Reaksi Cemas, dimana klien mengalami perubahan emosional dan perilaku serta gangguan fungsi pekerjaan yang diakibatkan adanya tekanan akibat suatu kejadian traumatis yaitu pengancaman yang dilakukan oleh salah satu kenalannya. Kondisi ini didukung dengan fungsi intelektual ambang sehingga menyulitkan klien dalam beradaptasi dan mengambil keputusan yang disesuaikan dengan situasi sosial yang sedang terjadi. Klien cenderung berusaha mempertimbangkan segala sesuatu, namun memerlukan motivasi dan afirmasi atas tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, akibat dari adanya gangguan penyesuaian mengakibatkan perasaan tidak berdaya dan kecemasan menghadapi situasi yang terjadi;
- Bahwa Ahli menerangkan saksi Prengki Sitorus mengalami gangguan neurotik dengan diagnosis Gangguan Penyesuaian dengan Reaksi Cemas, dimana klien mengalami perubahan emosional dan perilaku serta

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



gangguan fungsi pekerjaan yang diakibatkan adanya tekanan akibat suatu kejadian traumatis yaitu pengancaman yang dilakukan oleh salah satu kenalannya. Kondisi ini didukung dengan fungsi intelektual ambang sehingga menyulitkan klien dalam beradaptasi dan mengambil keputusan yang disesuaikan dengan situasi sosial yang sedang terjadi. Klien cenderung berusaha mempertimbangkan segala sesuatu, namun memerlukan motivasi dan afirmasi atas tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, akibat dari adanya gangguan penyesuaian mengakibatkan perasaan tidak berdaya dan kecemasan menghadapi situasi yang terjadi; Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi atas keterangan Ahli tersebut, akan tetapi Advokat Terdakwa menanggapi sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa;

3. Dr. Kiki Kristianto, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.MED, yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh Penyidik dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan uraian yang disampaikan, Ahli akan menjawab pertanyaan yang diajukan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan aspek hukumnya sebagai berikut:

Resume kasus: Dugaan pengancaman dan penghinaan melalui siaran langsung di media sosial

a) Kronologi Kejadian;

- 1) Peristiwa bermula pada 26 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. GTM Yusuf, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
- 2) Korban Prengki Sitorus, pemilik Warung Makan Horas, sedang menonton siaran langsung (live streaming) di Facebook menggunakan akunnya sendiri. Dalam siaran langsung akun Facebook bernama Dahlan Sirait, korban mendengar namanya disebut dan merasa dihina serta diancam;
- 3) Isi ancaman antara lain :
 - Menit ke-1 detik ke-54: "Kau Manurung, kau Sitorus, kalau ku beli 50 juta nyawamu akan ku beli malam ini..."
 - Menit ke-2 detik ke-59: "Ingat kau, usahakan kita tidak jumpa di acara adat Batak di Lamandau... ku patahkan gigimu..."



➤ Menit ke-4 detik ke-37: "Kau Sitorus hanya pickup-pickup tai itu saja mobilmu."

➤ Menit ke-6 detik ke-20: "Kalau kau enggak senang, ahli siap 24 jam, cincin ini pun bayar nyawamu cukup 50 juta."

4) Video berdurasi 6 menit 50 detik tersebut direkam oleh korban menggunakan telepon genggam, lalu dibagikan ke grup WhatsApp "PUNGUANG NAIRA SAON."

5) Ketika korban hendak meninjau ulang, siaran langsung di akun Dahlan Sirait telah dihapus. Video tersebut juga diketahui ditonton oleh saksi Primus Manahan Manurung, anak dari Kornelius Manurung.

b) Keterangan Ahli Bahasa (Ai Gumiar, S.Hum.);

Ahli menyatakan bahwa tuturan dalam video mengandung:

- 1) Pelanggaran norma kesantunan berbahasa,
- 2) Kata-kata berkonotasi negatif, mengandung ancaman dan penghinaan,
- 3) Penggunaan bahasa yang tidak bijak di media sosial.
- 4) Kesimpulan: Ujaran tersebut mengandung unsur pengancaman dan pencemaran nama baik terhadap korban.

c) Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban (No. 445/1080/X/2025, tanggal 2 Oktober 2025)

Pemeriksaan menunjukkan bahwa Prengki Sitorus (44 tahun) mengalami:

- 1) Gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas (Adjustment Disorder with Anxiety Reaction) akibat peristiwa pengancaman.
- 2) Terjadi perubahan emosional, perilaku, dan penurunan fungsi pekerjaan.
- 3) Korban merasa tertekan, mengalami kecemasan, dan kesulitan beradaptasi secara sosial.
- 4) Kondisi ini menunjukkan dampak psikologis nyata akibat kejadian pengancaman.

d) Keterangan Ahli ITE;

Ahli menyatakan bahwa perbuatan Dahlan Sirait belum memenuhi unsur Pasal 29 jo. Pasal 45B UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, karena:

- 1) Ancaman tidak disampaikan langsung kepada korban;



- 2) Disampaikan melalui siaran live di Facebook yang bersifat umum;
- 3) Postingan telah dihapus oleh pelaku;
- 4) Tidak terdapat pengiriman pesan secara langsung kepada korban.

Namun demikian, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengancaman tidak langsung, sehingga lebih tepat dijerat dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atau pengancaman.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan uraian peristiwa dan hasil pemeriksaan para ahli (bahasa, psikologi, dan ITE), perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, meskipun perlu penentuan pasal yang tepat berdasarkan unsur dan bentuk ancaman yang dilakukan;

- 1) Unsur Perbuatan;

Dari fakta yang ada, diketahui bahwa:

- a) Pelaku menyampaikan ancaman secara lisan melalui siaran langsung di Facebook;
- b) Dalam siaran tersebut, pelaku menyebut secara jelas nama korban "Prengki Sitorus";
- c) Tuturan pelaku memuat unsur intimidasi, penghinaan, dan ancaman kekerasan terhadap jiwa dan kehormatan korban, antara lain: Kalau ku beli 50 juta nyawamu akan ku beli malam ini..." "Kalau kita jumpa, ku patahkan gigimu..."
- d) Ucapan ini dapat menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis bagi korban, yang terbukti melalui hasil pemeriksaan psikologis (gangguan kecemasan akibat ancaman).

- 2) Analisis Menurut UU ITE;

Pasal 29 jo. Pasal 45B UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 mengatur:

- a) Pasal 29:
"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi"
- b) Pasal 45B:



“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00”

Namun, menurut Ahli ITE, unsur “mengirimkan secara langsung kepada korban” tidak terpenuhi, karena:

- a) Ancaman disampaikan melalui siaran langsung (live streaming) yang bersifat terbuka dan umum, bukan komunikasi personal (chat, pesan langsung, email, dsb.);
- b) Siaran tersebut tidak dikirim langsung kepada korban, walaupun korban menonton dan disebut namanya.
- c) Sehingga perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE, dan tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan tersebut.

3) Analisis Menurut KUHP;

Karena ancaman disampaikan secara tidak langsung melalui media publik, maka perbuatan Dahlan Sirait lebih tepat dijerat dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu atau orang lain, diancam karena memaksa dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi:

- a) Adanya ancaman kekerasan, dibuktikan dari ujaran “nyawamu akan ku beli malam ini”, “ku patahkan gigimu”;
- b) Ditujukan kepada seseorang tertentu (Prengki Sitorus);
- c) Dilakukan secara melawan hukum;
- d) Menimbulkan ketakutan dan tekanan psikologis bagi korban, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan psikologis.

Dengan demikian, secara substansi perbuatan ini merupakan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP.

4) Kesimpulan Ahli;

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:



- a) Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan pidana karena mengandung unsur ancaman kekerasan dan penghinaan terhadap kehormatan seseorang;
- b) Unsur Pasal 29 UU ITE tidak terpenuhi karena ancaman tidak disampaikan langsung kepada korban melalui sarana elektronik pribadi;
- c) Namun unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, karena pelaku telah melakukan ancaman kekerasan secara melawan hukum yang menimbulkan ketakutan pada korban;

Dengan demikian, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pengancaman secara tidak langsung, yang dapat diproses berdasarkan ketentuan KUHP, bukan UU ITE.

- Bahwa Ahli menerangkan uraian fakta, hasil pemeriksaan ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli psikologi, serta ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengancaman dan/atau penghinaan terhadap kehormatan seseorang;
- Bahwa Ahli menerangkan karena bentuk ancaman dilakukan tidak secara langsung kepada korban, melainkan disampaikan di muka umum melalui media sosial, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- 1) Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu atau orang lain, diancam karena memaksa dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Unsur yang terpenuhi:

- Perbuatan secara melawan hukum – pelaku tidak memiliki hak untuk mengucapkan ancaman kekerasan kepada korban;
- Adanya ancaman kekerasan – ucapan seperti “kalau ku beli 50 juta nyawamu akan ku beli malam ini”, “ku patahkan gigimu” jelas merupakan bentuk ancaman kekerasan;
- Ancaman ditujukan kepada orang tertentu – korban disebut secara eksplisit dengan nama “Prengki Sitorus.”;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



- Menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis – terbukti dari hasil pemeriksaan psikologis korban yang mengalami gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas.

Maka, unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi.

2) Pasal 310 KUHP (Pencemaran nama baik);

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh dia melakukan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Pertimbangan:

- Ucapan Dahlan Sirait yang menghina dan merendahkan korban (“kau sitorus hanya pickup-pickup tai itu saja mobilmu”, “otakmu itu kau cuci pakai rinso”) dapat dikategorikan sebagai penyerangan terhadap kehormatan atau martabat pribadi;
 - Disampaikan melalui media sosial (Facebook Live) yang bersifat publik, sehingga memenuhi unsur “supaya diketahui umum;
 - Dengan demikian, perbuatan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan uraian di atas, maka pasal yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah:
- Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP — tentang pengancaman atau pemaksaan dengan ancaman kekerasan secara melawan hukum;
 - Pasal 310 KUHP — tentang pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap kehormatan seseorang;
 - Sedangkan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE tidak dapat diterapkan, karena ancaman tidak dilakukan secara langsung kepada korban melalui sarana elektronik pribadi.
- Bahwa Ahli menerangkan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan, meskipun terdapat UU ITE sebagai *lex specialis*, dalam keadaan di mana ancaman dilakukan melalui media sosial, tetapi unsur Pasal 29 jo 45B UU ITE tidak terpenuhi;
- Bahwa Ahli menerangkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Azas ini berarti jika suatu perbuatan diatur oleh hukum yang lebih khusus (*lex specialis*), maka aturan umum (*lex generalis*) tidak boleh digunakan.



Dalam konteks pengancaman melalui media elektronik: UU ITE = lex specialis, KUHP = lex generalis. Sehingga, jika unsur UU ITE terpenuhi, maka Pasal 335 KUHP tersisih / tidak boleh dipakai.

- Bahwa Ahli menerangkan keterangan dari ahli ITE yang menyatakan unsur Pasal 29 UU ITE tidak terpenuhi karena beberapa hal yaitu, ancaman tidak dikirim langsung kepada korban, ancaman dilakukan melalui live streaming, bukan melalui pesan individual dan postingan juga dihapus. Sehingga unsur “mengirimkan ancaman secara langsung kepada korban” tidak terpenuhi;

- Bahwa Ahli menerangkan kesimpulan bahwa Perbuatan TIDAK termasuk dalam Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Artinya UU ITE tidak dapat digunakan, lex specialis tidak berlaku, sehingga KUHP sebagai lex generalis dapat diberlakukan kembali;

- Bahwa Ahli menerangkan Penerapan Asas Lex Specialis dalam Kondisi Unsur Tidak Terpenuhi dalam doktrin dan yurisprudensi, Lex specialis hanya mengesampingkan lex generalis jika kedua aturan sama-sama memenuhi unsur delik. Jika unsur lex specialis tidak terpenuhi, maka lex generalis kembali berlaku. Kaidah ini disebut: “Reverting ke lex generalis”. Contoh yurisprudensi mendukung prinsip ini, jika unsur pasal korupsi tidak terbukti, maka kembali pada pasal KUHP tentang penggelapan/pemalsuan dan jika unsur pasal narkoba tidak terpenuhi, kembali pada pasal KUHP penyertaan, dll. Dengan demikian, karena UU ITE tidak memenuhi unsur, maka azaa lex specialis tidak menghalangi penerapan Pasal 335 KUHP;

- Bahwa Ahli menerangkan Penerapan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini;

a) Unsur “*memaksa dengan ancaman kekerasan*”;

Rekaman video menunjukkan pernyataan:

- “Jika kubeli 50 juta nyawamu akan kubeli malam ini.”
- “Saya patahkan gigimu.”
- “Saya ludahi mulutmu.”
- “Saya siap 24 jam bayar nyawamu.”

Ini jelas merupakan:

- ancaman kekerasan fisik,
- ancaman pembunuhan,
- bernada intimidatif.

b) Unsur “*melawan hukum*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancaman melalui media sosial, tanpa hak, terhadap korban → melawan hukum secara materiil dan formil.

c) Unsur “*memaksa orang lain*”;

Pemaksaan tampak dari tujuan:

- membuat korban keluar dari grup,
- mengintimidasi agar tidak menentang pelaku,
- membuat korban tunduk.

d) Hubungan sebab akibat terhadap kondisi psikologis korban;

- Hasil pemeriksaan psikolog RSJ;
- korban mengalami gangguan penyesuaian dengan kecemasan;
- akibat peristiwa ancaman tersebut;
- mengganggu fungsi pekerjaan dan adaptasi social.

Ini sangat memperkuat adanya pengaruh nyata intimidasi pelaku.

Kesimpulan unsur: TERPENUHI.

- Bahwa Ahli menerangkan UU ITE gagal memenuhi unsur menjadikan *lex specialis* juga gugur; mengutip Ahli ITE secara eksplisit menyatakan: “*Tidak memenuhi unsur Pasal 29 UU ITE.*” Karena unsur tidak terpenuhi, delik ITE menjadi tidak relevan, sehingga delik umum (KUHP) dapat diterapkan. Pasal 335 KUHP melindungi perbuatan ancaman secara umum, delik ini memang dirancang untuk menangani: ancaman pembunuhan, ancaman kekerasan, intimidasi, pemaksaan. Tidak peduli media yang digunakan, termasuk media sosial. Doktrin hukum: *Lex specialis* tidak berlaku jika unsur tidak lengkap, ini sesuai doktrin: “*Lex specialis mengesampingkan lex generalis hanya apabila lex specialis dapat diterapkan.*” Karena UU ITE tidak dapat diterapkan, maka Pasal 335 KUHP berlaku sepenuhnya;

- Bahwa Ahli menerangkan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan dalam kasus ini. alasannya, Unsur Pasal 335 KUHP terpenuhi secara lengkap, terutama unsur ancaman kekerasan, unsur Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE tidak terpenuhi (*lex specialis* tidak dapat digunakan). sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, KUHP baru tersingkir jika UU ITE dapat diterapkan, karena *lex specialis* tidak terpenuhi, *lex generalis* kembali menjadi dasar hukum;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi atas keterangan Ahli tersebut, akan tetapi Advokat Terdakwa menanggapi sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan *Visum Et Psychiatricum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : 1127/445/RSUD.JIWA, tanggal 2 Desember 2025 perihal Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya benar telah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan tindakan Terdakwa mengungkapkan rasa kekesalan dan kekecewaan melalui siaran langsung Facebook milik Terdakwa yang membuat orang lain sakit hati;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengungkapkan rasa kekesalan dan kekecewaan melalui siaran langsung Facebook milik Terdakwa tersebut pada tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, di Warung milik Saksi Wilson Purba yang berada di Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindakan tersebut berawal saat itu Terdakwa sudah 1 (satu) minggu kepikiran terus (stress/pusing) karena dikeluarkan dari perkumpulan atau paguyuban orang Batak tanpa alasan yang jelas oleh Saksi Prengki Sitorus selaku Ketua dan Saksi Primus Manahan Manurung sebagai penasihat perkumpulan. Selanjutnya untuk meluapkan unek-unek Terdakwa tersebut Terdakwa memutuskan untuk melakukan live atau siaran langsung di media sosial Facebook;
- Bahwa Terdakwa menerangkan nama akun Facebook yang Terdakwa gunakan untuk melakukan siaran langsung tersebut adalah Dahlan Sirait dan pemilik akun Facebook tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah membuat video siaran langsung tersebut, secara otomatis dalam sistem akun Facebook video siaran langsung tersebut terunggah ke beranda Facebook dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, kemudian keesokan harinya Terdakwa hapus unggahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa menghapus video siaran langsung yang Terdakwa unggah ke beranda Facebook tersebut karena di dalamnya ada kata-kata kasar yang diucapkan Terdakwa dan menyesal karena kata-kata kasar tersebut akan menimbulkan sakit hati bagi orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan di dalam video siaran langsung yang dibuat Terdakwa tersebut ada menyebut nama saksi Prengki Sitorus dan nama Manurung yang merujuk pada saksi Primus Manahan Manurung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan siaran langsung Facebook tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8T warna orange milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan rekaman video siaran langsung yang ditayangkan di persidangan sebelumnya ialah benar merupakan video siaran langsung melalui Facebook yang Terdakwa buat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di dalam video siaran langsung tersebut Terdakwa mengucapkan kata-kata di menit ke-01.54 "*kau manurung kau sitorus kalau dibilang 50 juta per kilo nyawamu, ku beli malam ini. malam ini kubayar kecil kau buat saya. seharusnya kau tanya kenapa kami membuka punguan di desa buki jaya tau kan punguan itu tidak ada keuntungan lo sosial itu kira kira jangan kau piker yang hidup didesa menguji Nasib kecil hatiku manurung dan sitorus kau keluarkan aku dari grup*", kemudian pada menit ke-02.59 "*ingat kau usahakanlah kita tidak jumpa acara adat istiadat batak dikabupaten lamandau paling tidak ku patahkan gigi mu paling tidak ku ludahi mulutmu saya lo bukan anak anak, bang ruben siait bukan anak anak, Hoti sitorus bukan anak anak lagi ya*", kemudian pada menit ke-04.37 "*kau sitorus hanya pickup pickup tai itu ae mobil mu*", kemudian di menit ke-05.49 "*otak mu itu kau cuci pakai rinso*", kemudian pada menit ke-06.20 "*kalau kau engga senang saya siap 24 jam ini cincin ku ini pun bayar nyawa mu cukup ini 50 juta ku belinya dan ini mobilku reborn*"
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa mengatakan di dalam siaran langsung tersebut "*pajero odong-odong*" adalah kalau sudah punya harta jangan terus sombong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa mengatakan di dalam siaran langsung tersebut "*kecil hatiku*" adalah perasaan Terdakwa karena tidak dihargai oleh Saksi Prengki Sitorus dan Saksi Primus Manahan Manurung karena dikeluarkan dari grup Whatsapp Punguan Nairasaon tanpa ada alasan pasti;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa mengatakan di dalam siaran langsung tersebut "*Kau usahakan kita tidak jumpa acara Adat-istiadat di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, paling tidak paling tidak kupatahkan gigimu itu, paling tidak paling tidak kuludahi mulutmu itu*"

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah agar Terdakwa dengan Saksi Prengki Sitorus dan Saksi Primus Manahan Manurung, tidak lagi duduk bersama kalau ada pesta adat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak merealisasikan dan tidak ada niat untuk benar-benar merealisasikan kata-kata di dalam video siaran langsung Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan siaran langsung melalui Facebook tersebut adalah untuk meluapkan rasa kecewa Terdakwa terhadap Saksi Prengki Sitorus dan Saksi Primus Manahan Manurung karena Terdakwa dan anggota lainnya dikeluarkan dari grup Punguan Nairasaon Kabupaten Lamandau, tanpa ada alasan dan tidak pernah dibahas di Punguan kenapa harus dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum melakukan siaran langsung melalui Facebook tersebut, Terdakwa ada mengonsumsi minuman beralkohol, namun Terdakwa masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui apa dampak yang dialami oleh Saksi Prengki Sitorus dan Saksi Primus Manahan Manurung atas video siaran langsung yang dibuat Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya melakukan siaran langsung dan terunggah secara otomatis di akun media sosial Facebook milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa hapus dan Terdakwa tidak ada mengirimkan video siaran langsung Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa membuat siaran langsung di Facebook tersebut adalah karena rasa kekesalan dan kekecewaan dan sekaligus sebagai jawaban atas wacana pembentukan Punguan Nairasaon di Desa Bukti Jaya, serta menegaskan yang bersaudara agar saling menghargai, tidak ada kesombongan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak ingin mengulangi dan berusaha supaya jangan terjadi lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memendam rasa dendam terhadap Saksi Prengki Sitorus dan Saksi Primus Manahan Manurung, siaran langsung tersebut merupakan spontanitas saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan digunakan untuk hiburan semata;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa siaran langsung Terdakwa tersebut akan dilihat oleh Saksi Prengki Sitorus dan Saksi Primus

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manahan Manurung karena akun Facebook mereka berteman dengan akun Facebook Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sejak dikeluarkan dari grup Punguan Nairasaon sampai Terdakwa melakukan siaran langsung Facebook tersebut kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum melakukan siaran langsung Terdakwa tidak ada komunikasi dengan pengurus Punguan perihal alasan Terdakwa dikeluarkan dari grup Punguan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap permasalahan Terdakwa tersebut pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan di Polres Lamandau, namun tidak ada titik temu perdamaian dan Terdakwa bersama Isteri ada datang ke rumah Saksi Prengki Sitorus untuk minta maaf, tapi tidak terwujud ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Ruben Pranto Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diminta keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan rekaman video siaran langsung Terdakwa di akun media sosial Facebook yang diduga mengucapkan kata-kata kasar kepada sdr. Prengki Sitorus dan sdr. Primus Manahan Manurung;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan rekaman video siaran langsung Terdakwa tersebut melalui pesan Whatsapp dari salah satu anggota Punguan Nairasaon;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya juga merupakan anggota dari Punguan Nairasaon;
- Bahwa saksi menerangkan melihat video siaran langsung yang dilakukan Terdakwa melalui Facebook, namun karena sudah malam Saksi ketiduran sehingga Saksi tidak mengetahui detail perkataan Terdakwa di siaran langsung tersebut. Saksi mengetahui detil ucapan dari Terdakwa setelah menonton rekaman video yang Saksi terima dari Whatsapp;
- Bahwa saksi menerangkan video siaran langsung Terdakwa melalui Facebook tersebut saksi lupa detilnya namun seingat saksi terjadi sekitar bulan Maret 2025;
- Bahwa saksi menerangkan melihat rekaman video siaran langsung Terdakwa dari kiriman Whatapps dari awal sampai akhir;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan di dalam rekaman video siaran langsung tersebut Terdakwa ada mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi menerangkan kata-kata kasar yang diucapkan Terdakwa di dalam rekaman video tersebut seingat Saksi salah satunya adalah *"kalau dibilang lima puluh juta perkilo nyawamu, kubeli malam ini. Malam ini kubayar"*;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Saksi video Terdakwa tersebut adalah ungkapan kekecewaan, menurut Saksi kata-kata kasar yang ada di video tersebut hal biasa dalam orang batak, karena kata-kata lebih kasar dari situ sering ada di Tiktok;
- Bahwa saksi menerangkan di dalam rekaman video siaran langsung tersebut Terdakwa menggunakan bahasa batak dan bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan kata-kata *"kalau dibilang lima puluh juta perkilo nyawamu, kubeli malam ini. Malam ini kubayar"*, menurut Saksi ditujukan kepada Prengki Sitorus dan Primus Manahan Manurung karena ada disebutkan di awal video, namun Saksi tidak mengerti apa maksudnya kata-kata *"lima puluh juta perkilo"*;
- Bahwa saksi menerangkan setahu Saksi tempat Terdakwa melakukan siaran langsung tersebut, setelah diceritakan warga adalah di Warung marga Purba, yang jualan Sembako dan Kopi Teh;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi isi video siaran langsung Terdakwa melalui Facebook tersebut adalah curhatan kekecewaan dari Terdakwa karena beberapa anggota dari Punguan Nairasaon dikeluarkan dari grup Whatsapp, padahal menurut Terdakwa bahwa beberapa anggota yang dikeluarkan tersebut sudah memenuhi tanggung jawabnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat peristiwa tersebut terjadi, pengurus Punguan Nairasaon adalah Prengki Sitorus sebagai Ketua, Primus Manahan Manurung sebagai Penasihat, dan Saksi sendiri juga sebagai penasihat;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya juga dikeluarkan dari grup Whatsapp Punguan Nairasaon tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ada mengklarifikasi kenapa beberapa orang termasuk Saksi dikeluarkan dari grup Whatsapp Punguan Nairasaon tersebut pada saat pertemuan arisan terakhir dan kami mendapat jawaban bahwa kami dikeluarkan dari grup wa supaya kami tidak lagi mencampuri urusan Punguan Nairasaon Kabupaten Lamandau, karena menurut mereka kami sudah membentuk Punguan Nairasaon yang baru;

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan Punguan Nairasaon yang baru belum dibentuk, hanya sebuah wacana pada saat pertemuan rapat di rumah Sdr. Hoti Sitorus, dimana Terdakwa mewacanakan membuat Perkumpulan Punguan Nairasaon selain di Kabupaten Lamandau yaitu di Desa Bukit Jaya karena masih banyak Pomparan/Keturunan Nairasaon yang belum bisa bergabung di Punguan Nairasaon Kabupaten Lamandau karena jarak yang jauh dan susahnya transportasi;
- Bahwa saksi menerangkan dari pembicaraan tersebut bahwa Punguan yang diwacanakan dibentuk tersebut tidak memisahkan diri dari Punguan Nairasaon Kabupaten Lamandau;
- Bahwa saksi menerangkan Punguan Nairasaon adalah perkumpulan kekerabatan yang menyatukan empat marga batak keturunan Raja Nairasaon, yaitu Manurung, Sitorus, Sirait dan Butarbutar;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi maksud dan tujuan dari dibentuknya Punguan Nairasaon tersebut adalah untuk silaturahmi keturunan Naraisaoan yang ada di Kabupaten Lamandau, untuk berbagi dan kegiatan sosial;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menanyakan kepada sekretaris Punguan, diketahui bahwa Saksi dan beberapa orang lainnya yang dikeluarkan dari grup WA dikeluarkan tidak atas dasar rapat anggota / pengurus pungan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi yang mengeluarkan Saksi dan beberapa orang lainnya dari grup WA adalah Pengurus Punguan yaitu Prengki Sitorus sebagai Ketua dan Primus Manahan Manurung sebagai Penasehat;
- Bahwa saksi menerangkan setahu Saksi sudah berulang kali ada upaya dari Terdakwa agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, diantaranya istri Terdakwa pernah meminta maaf secara pribadi kepada Prengki Sitorus dan Primus Manahan Manurung, kemudian saat di kepolisian ada upaya untuk mendamaikan dan istri Terdakwa sekitar bulan Oktober 2025 ada chat WA istri dari Primus Manurung namun dijawab sudah terlambat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah peristiwa tersebut Saksi beberapa kali bertemu dengan Prengki Sitorus dan Primus Manahan Manurung;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan Saksi saat bertemu tidak ada perubahan psikologis dari Prengki Sitorus dan Primus Manahan Manurung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Terdakwa adalah Petani/Pekebun;
- Bahwa saksi menerangkan setuju Saksi karena Terdakwa kecewa, awalnya Terdakwa tidak mau minta maaf, tetapi kemudian Terdakwa ada niat untuk minta maaf kepada Prengki Sitorus dan Primus Manahan Manurung, yaitu di bulan Agustus 2025, tetapi tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa saksi menerangkan siaran langsung Terdakwa tersebut berdampak buruk bagi orang Batak secara umumnya;
- Bahwa saksi menerangkan saat Saksi bertemu dengan Prengki Sitorus juga pernah menyampaikan agar baik lagi, dimana Prengki Sitorus meminta kepada Terdakwa agar segera datang untuk minta maaf, akan tetapi tidak ada waktu yang tepat sehingga tidak terlaksana;
- Bahwa saksi menerangkan setuju Saksi berdasarkan anggaran dasar Punguan Nairasaon tidak ada aturan apabila membuat Punguan baru di tempat lain maka akan dikeluarkan dari Punguan di kabupaten dan menurut Saksi tidak ada masalah membuat Punguan baru di tempat lain;
- Bahwa saksi menerangkan menginginkan persidangan ini bisa diadili dengan mediasi perdamaian, supaya jangan ada kemudian hari dampak yang tidak baik dari kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Harpeni Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diminta keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan siaran langsung di media sosial Facebook miliknya dan diduga mengucapkan kata-kata kasar kepada sdr. Prengki Sitorus dan sdr. Primus Manahan Manurung;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara detil video siaran langsung yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, namun Saksi pernah hadir di Polres untuk melakukan mediasi terhadap permasalahan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara detil kata-kata yang diucapkan Terdakwa di dalam video siaran langsung tersebut dan Saksi hanya mengetahui ucapan Terdakwa saat di persidangan dimana salah satunya yaitu "kalau dibilang lima puluh juta per kilo nyawamu, kubeli malam ini. Malam ini kubayar";

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan siaran langsung melalui Facebook tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak menonton secara keseluruhan video siaran langsung Terdakwa di Facebook tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya merupakan anggota dari Punguan Nairasaon, namun pada tanggal 16 Maret 2025 Saksi dikeluarkan dari grup Whatsapp Punguan Nairasaon;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab saksi dikeluarkan dari grup Whatsapp Punguan Nairasaon karena saksi dianggap ikut membentuk Punguan baru di Desa Bukit Jaya, padahal Punguan di Desa Bukit Jaya tersebut baru rencana dan belum dibentuk;
- Bahwa saksi menerangkan alasan sehingga dibuat rencana untuk membuat Punguan baru di Desa Bukit Jaya tersebut karena masih banyak Pomparan/Keturunan Nairasaon yang berada di desa belum bisa bergabung di Punguan Nairasaon Kabupaten Lamandau karena jarak yang jauh dan susah nya transportasi;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara Nanga Bulik dengan Desa Bukit Jaya kurang lebih 30 (tiga puluh) kilometer;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada menkonfirmasi kepada pengurus Punguan Nairasaon Kabupaten Lamandau kenapa Saksi dikeluarkan;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya bergabung di Punguan Nairasaon Kabupaten Lamandau kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan yang dilakukan Punguan Nairasaon tersebut adalah silaturahmi arisan bulanan, kebaktian dan kegiatan sosial seperti kalau ada anggota yang sakit atau meninggal atau mendapat musibah;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai anggota Punguan Nairasaon Saksi ada membayar iuran secara lancar;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi tidak ada aturan yang mengatur bahwa apabila ada anggota yang membuat Punguan baru akan dikeluarkan dari Punguan Nairasaon;
- Bahwa saksi menerangkan sangat kecewa dikeluarkan dari Punguan Nairasaon Kabupaten Lamandau;
- Bahwa saksi menerangkan ada upaya penyelesaian permasalahan ini secara kekeluargaan pada saat di Polres, Terdakwa ada meminta maaf kepada Prengki Sitorus dan Primus Manahan Manurung namun tidak ada respon dan permasalahan ini berlanjut secara hukum;

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sejak peristiwa video siaran langsung Terdakwa tersebut sampai dengan bulan Januari 2026 Saksi pernah bertemu dengan Prengki Sitorus pada tanggal 14 Desember 2025 di PT. NAL saat Prengki Sitorus sebagai catering pada perayaan natal, komunikasi saat itu masih bagus;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi yang dikeluarkan dari grup WA Punguan Nairasaon Kabupaten Lamandau sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi menerangkan 7 (tujuh) orang yang dikeluarkan dari grup WA Punguan Nairasaon Kabupaten Lamandau tersebut terkait dengan pembentukan Punguan di Desa Bukit Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan menginginkan persidangan ini bisa diadili dengan mediasi perdamaian, supaya jangan ada kemudian hari dampak yang tidak baik dari kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Jesman Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diminta keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan siaran langsung di media sosial Facebook miliknya dan diduga mengucapkan kata-kata kasar kepada sdr. Prengki Sitorus dan sdr. Primus Manahan Manurung;
- Bahwa saksi menerangkan ada melihat video siaran langsung yang dilakukan Terdakwa saat lewat di beranda Facebook saksi namun Saksi tidak tonton dan Saksi lewati karena setahu Saksi, Terdakwa memang sering melakukan siaran langsung di Facebook;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan siaran langsung di media sosial Facebook tersebut Saksi lupa tanggal dan bulannya namun pada tahun 2025;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Terdakwa melakukan siaran langsung di media sosial Facebook tersebut di warung milik Wilson Purba, yang jualan Sembako dan Kopi Teh;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah warung milik Wilson Purba tersebut ada menjual minuman beralkohol karena Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Saksi mengetahui ada permasalahan terhadap siaran langsung Terdakwa tersebut, keesokan

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi melihat lagi video siaran langsung Terdakwa di Facebook namun sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui keberadaan Punguan Nairasaon Kabupaten Lamandau dan Saksi juga merupakan anggotanya yaitu sebagai bere, namun Saksi juga termasuk orang yang dikeluarkan dari grup WA Punguan Nairasaon;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menanyakan kepada pengurus Punguan kenapa Saksi dikeluarkan dari grup WA tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akhirnya saksi mengetahui setelah mendapat kabar dari orang lain bahwa Saksi dikeluarkan dari grup WA Punguan Nairasaon tersebut karena ada wacana untuk pembentukan Punguan baru di Desa Bukit Jaya padahal Saksi tidak mengetahui masalah pembentukan Punguan baru tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui mengenai wacana pembentukan Punguan di Desa Bukit Jaya tersebut setelah istri Saksi mendapat undangan pertemuan melalui Whatsapp di rumah Hoti Sitorus untuk membahas wacana pembentukan Punguan di Desa Bukit Jaya dan Saksi menghadiri pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi latar belakang pembentukan Punguan baru di Desa Bukit Jaya tersebut adalah karena masih banyak Pomparan/Keturunan Nairasaon yang belum bisa bergabung di Punguan Nairasaon Kabupaten Lamandau yang berada di Nanga Bulik karena jarak yang jauh dan susahnya transportasi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah peristiwa siaran langsung Terdakwa tersebut Saksi pernah bertemu dengan sdr. Primus Manahan Manurung namun jarang-jarang, dan Saksi sering ketemu dengan Prengki Sitorus karena Saksi sering makan di warung milik Prengki dan menurut pengamatan Saksi, Prengki Sitorus biasa saja, tidak ada perubahan perilaku;
- Bahwa saksi menerangkan ada menyarankan kepada Terdakwa untuk mengupayakan perdamaian terhadap permasalahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Saksi Terdakwa tidak benar-benar benci atau mau menyakiti Prengki Sitorus dan Primus Manahan Manurung, karena setelah beberapa lama Terdakwa tidak ada melakukannya dan kalau memang serius ucapan Terdakwa tersebut pasti sudah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan karakter dari Terdakwa adalah orang baik dan biasa saja dan setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah membuat keributan;
- Bahwa saksi menerangkan ada memberikan saran kepada Terdakwa untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut, karena bagaimana pun apa yang sudah diucapkan Terdakwa tersebut tidak pantas;
- Bahwa saksi menerangkan menginginkan persidangan ini bisa diadili dengan mediasi perdamaian, supaya jangan ada kemudian hari dampak yang tidak baik dari kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Seprif Henry Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diminta keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan siaran langsung di media sosial Facebook miliknya dan diduga mengucapkan kata-kata kasar kepada sdr. Prengki Sitorus dan sdr. Primus Manahan Manurung;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada melihat video siaran langsung yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan siaran langsung yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan dari melihat siaran langsung tersebut maupun kiriman dari Whatsapp, Saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah diceritakan oleh orang lain dan juga Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena sama-sama di dalam kumpulan dan keseharian dari Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya merupakan tokoh masyarakat Batak di Kabupaten Lamandau, sebagai Penasehat pada Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kabupaten Lamandau;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dan sdr. Prengki Sitorus dan sdr. Primus Manahan Manurung bukan merupakan anggota Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kabupaten Lamandau;
- Bahwa saksi menerangkan ada upaya penyelesaian secara damai atas permasalahan antara Terdakwa dengan para pelapor tersebut yaitu pada bulan September 2025, Saksi mencoba mendamaikan antara Terdakwa dan para pelapor, bertempat di samping warung Prengki Sitorus namun tidak berhasil;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui detail permasalahan apa antara Terdakwa dengan para pelapor tersebut, setahu Saksi mereka ada permasalahan di perkumpulan mereka, dimana diantara kumpulan tersebut ada yang mau membentuk kumpulan baru. Apapun permasalahannya Saksi sebagai penasihat berharap agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di Polres Lamandau Saksi ikut hadir dalam upaya penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan para pelapor tersebut namun tetap saja tidak berhasil;
- Bahwa saksi menerangkan kalimat yang diucapkan Terdakwa di dalam siaran langsung tersebut dari dakwaan Penuntut Umum yaitu *"kau manurung kau sitorus kalau ku beli 50 juta nyawamu akan ku beli malam ini"*, menurut Saksi kalimat tersebut bukan merupakan pengancaman hanya ungkapan kebencian, karena kalimat tersebut bagi orang Batak adalah hal biasa;
- Bahwa saksi menerangkan kalimat yang diucapkan Terdakwa di dalam siaran langsung tersebut yaitu *"ingat kau usahakanlah kita tidak jumpa acara adat istiadat batak di kabupaten lamandau paling tidak kupatahkan gigi mu paling tidak kuludahi mulutmu"*, menurut Saksi kalimat tersebut merupakan pengancaman hanya berupa ungkapan kesombongan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sering bertemu dengan Saksi Prengki Sitorus namun hanya berpapasan saja tidak berkomunikasi dan menurut Saksi keadaan Saksi Prengki Sitorus normal saja dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi sebelum permasalahan ini tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan para pelapor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ucapan Terdakwa di dalam siaran langsung Terdakwa tersebut tidak ada yang direalisasikan;
- Bahwa saksi menerangkan menginginkan persidangan ini bisa diadili dengan mediasi perdamaian, supaya jangan ada kemudian hari dampak yang tidak baik dari kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Afrilimento Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diminta keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan siaran langsung

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di media sosial Facebook miliknya dan diduga mengucapkan kata-kata kasar kepada sdr. Prengki Sitorus dan sdr. Primus Manahan Manurung;

- Bahwa saksi menerangkan merupakan tokoh masyarakat Batak di Kabupaten Lamandau, sebagai Ketua pada Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kabupaten Lamandau;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dan sdr. Prengki Sitorus dan sdr. Primus Manahan Manurung bukan merupakan anggota Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kabupaten Lamandau;

- Bahwa saksi menerangkan dapat mengetahui permasalahan siaran langsung yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan dari melihat siaran langsung tersebut maupun kiriman dari Whatsapp, Saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah diceritakan oleh orang lain dan juga Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada melihat video siaran langsung yang dilakukan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan sempat ada upaya penyelesaian secara damai atas permasalahan antara Terdakwa dengan para pelapor tersebut yaitu pada bulan September 2025, Saksi mencoba mendamaikan antara Terdakwa dan para pelapor, bertempat di samping warung Prengky Sitorus namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat di Polres Lamandau Saksi ikut hadir dalam upaya penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan para pelapor tersebut namun tetap saja tidak berhasil;

- Bahwa saksi menerangkan kalimat yang diucapkan Terdakwa di dalam siaran langsung tersebut dari dakwaan Penuntut Umum yaitu *"kau manurung kau sitorus kalau ku beli 50 juta nyawamu akan ku beli malam ini"*, menurut Saksi kalimat tersebut bukan merupakan pengancaman hanya ungkapan kebencian, karena kalimat tersebut bagi orang Batak adalah hal biasa;

- Bahwa saksi menerangkan kalimat yang diucapkan Terdakwa di dalam siaran langsung tersebut yaitu *"ingat kau usahakanlah kita tidak jumpa acara adat istiadat batak di kabupaten lamandau paling tidak kupatahkan gigi mu paling tidak kuludahi mulutmu"*, menurut Saksi kalimat tersebut merupakan pengancaman hanya berupa ungkapan kesombongan;

- Bahwa saksi menerangkan sering bertemu dengan Saksi Prengki Sitorus namun hanya berpapasan saja tidak berkomunikasi dan menurut Saksi keadaan Saksi Prengki Sitorus normal saja dan baik-baik saja;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelum permasalahan ini tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan para pelapor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ucapan Terdakwa di dalam siaran langsung Terdakwa tersebut tidak ada yang direalisasikan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena sama-sama di dalam kumpulan dan keseharian dari Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa saksi menerangkan menginginkan persidangan ini bisa diadili dengan mediasi perdamaian, supaya jangan ada kemudian hari dampak yang tidak baik dari kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dalam persidangan meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A17 Warna Biru Malam dengan Nomor Imei 1 : 868765067772797, Imei 2 : 868765067772789;
2. 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Reno 8T Warna Oranye dengan Nomor Imei 1 : 860443063752878, Imei 2 : 860443063752860;
3. 1 (satu) Buah Flasdisk Merek Sandisk warna Hitam Merah berisi Video Pengancaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan tindakan Terdakwa melakukan siaran langsung (*live*) pada akun Facebook milik Terdakwa yang memuat kata-kata kasar yang ditujukan kepada saksi Prengki Sitorus dan saksi Primus Manahan Manurung;
- Bahwa tindakan Terdakwa dalam melakukan siaran langsung (*live*) pada akun Facebook milik Terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di warung milik Saksi Wilson Purba yang berada di Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tindakan tersebut berawal saat Terdakwa sudah 1 (satu) minggu kepikiran terus (*stress/pusing*) karena dikeluarkan dari perkumpulan atau paguyuban orang Batak (Punguan Nairasaon) tanpa alasan yang jelas oleh Saksi Prengki Sitorus selaku Ketua dan Saksi Primus Manahan Manurung

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penasihat perkumpulan. Selanjutnya untuk meluapkan unek-unek Terdakwa tersebut Terdakwa memutuskan untuk melakukan live atau siaran langsung di media sosial Facebook;

- Bahwa nama akun Facebook yang Terdakwa gunakan untuk melakukan siaran langsung tersebut adalah Dahlan Sirait dan pemilik akun Facebook tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Terdakwa tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan digunakan untuk hiburan semata;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan siaran langsung Facebook tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8T warna orange milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan video siaran langsung (*live*) tersebut, secara otomatis dalam sistem akun Facebook video siaran langsung (*live*) tersebut terunggah ke beranda Facebook dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, yang kemudian keesokan harinya Terdakwa hapus unggahan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menghapus video siaran langsung yang Terdakwa unggah ke beranda Facebook tersebut karena di dalamnya ada kata-kata kasar yang diucapkan Terdakwa dan Terdakwa menyesal karena kata-kata kasar tersebut akan menimbulkan sakit hati bagi orang lain;
- Bahwa di dalam video siaran langsung yang dibuat Terdakwa tersebut ada menyebut nama saksi Prengki Sitorus dan nama Manurung yang merujuk pada saksi Primus Manahan Manurung;
- Bahwa di dalam video siaran langsung tersebut Terdakwa mengucapkan kata-kata di menit ke-01.54 "*kau manurung kau sitorus kalau dibilang 50 juta per kilo nyawamu, ku beli malam ini. malam ini kubayar kecil kau buat saya. seharusnya kau tanya kenapa kami membuka punguan di desa buki jaya tau kan punguan itu tidak ada keuntungan lo sosial itu kira kira jangan kau piker yang hidup didesa menguji Nasib kecil hatiku manurung dan sitorus kau keluarkan aku dari grup*", kemudian pada menit ke-02.59 "*ingat kau usahakanlah kita tidak jumpa acara adat istiadat batak dikabupaten lamandau paling tidak ku patahkan gigi mu paling tidak ku ludahi mulutmu saya lo bukan anak anak, bang ruben siait bukan anak anak, Hoti sitorus bukan anak anak lagi ya*", kemudian pada menit ke-04.37 "*kau sitorus hanya pickup pickup tai itu ae mobil mu*", kemudian di menit ke-05.49 "*otak mu itu kau cuci pakai rinso*", kemudian pada menit ke-06.20 "*kalau kau engga*

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang saya siap 24 jam ini cincin ku ini pun bayar nyawa mu cukup ini 50 juta ku belinya dan ini mobilku reborn"

- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan di dalam siaran langsung tersebut "*pajero odong-odong*" adalah kalau sudah punya harta jangan terus sombong;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan di dalam siaran langsung tersebut "*kecil hatiku*" adalah perasaan Terdakwa karena tidak dihargai oleh Saksi Prengki Sitorus dan Saksi Primus Manahan Manurung karena dikeluarkan dari grup Whatsapp Punguan Nairasaon tanpa ada alasan pasti;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan di dalam siaran langsung tersebut "*Kau usahakan kita tidak jumpa acara Adat-istiadat di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, paling tidak paling tidak kupatahkan gigimu itu, paling tidak paling tidak kuludahi mulutmu itu*" adalah agar Terdakwa dengan Saksi Prengki Sitorus dan Saksi Primus Manahan Manurung, tidak lagi duduk bersama kalau ada pesta adat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan siaran langsung melalui Facebook tersebut adalah untuk meluapkan rasa kecewa Terdakwa terhadap saksi Prengki Sitorus dan saksi Primus Manahan Manurung karena Terdakwa dan anggota lainnya dikeluarkan dari grup Punguan Nairasaon Kabupaten Lamandau, tanpa ada alasan pasti terkait dikeluarkannya Terdakwa dari pungan tersebut serta Terdakwa juga bermaksud menjawab wacana pembentukan Punguan Nairasaon di Desa Bukti Jaya dan menegaskan yang bersaudara agar saling menghargai, tidak ada kesombongan;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan siaran langsung (*live*) pada akun Facebook, Terdakwa tidak ada komunikasi dengan pengurus Punguan perihal alasan Terdakwa dikeluarkan dari grup Punguan tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan siaran langsung melalui Facebook tersebut, Terdakwa ada mengonsumsi minuman beralkohol, namun Terdakwa masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan siaran langsung dan terunggah secara otomatis di akun media sosial Facebook milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa hapus dan Terdakwa tidak ada mengirimkan video siaran langsung Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui siaran langsung (*live*) pada akun Facebook Terdakwa tersebut akan dilihat oleh saksi Prengki Sitorus dan saksi

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primus Manahan Manurung karena akun Facebook mereka berteman dengan akun Facebook Terdakwa;

- Bahwa terhadap permasalahan Terdakwa tersebut pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan di Polres Lamandau, namun tidak ada titik temu perdamaian dan Terdakwa bersama Isteri ada datang ke rumah Saksi Prengki Sitorus untuk minta maaf, tapi tidak terwujud ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 448 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya dalam pertimbangan akan disebut sebagai KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, atau Membiarkan Sesuatu;
4. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dapat dipahami dengan mudah berdasarkan KUHP itu sendiri sebagaimana dalam Bab V mengenai Pengertian Istilah dalam Pasal 145 yang menerangkan “Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi” yang kemudian dalam penjelasan pada KUHP terkait pasal tersebut tidak diterangkan lebih lanjut melainkan “cukup jelas”;

Menimbang, bahwa dalam KUHP meskipun terhadap unsur “Setiap Orang” telah diterangkan demikian, ternyata termuat pula pengertian mengenai Korporasi itu sendiri sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 55 yang menerangkan “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, Yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu, sedangkan terhadap frasa orang perseorangan tidak diterangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan yang termaktub demikian maka cukuplah bagi Majelis Hakim untuk membacanya secara tekstual serta mengambil kebiasaan yang umum serta dilengkapi dengan penjelasan secara doktrinal bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah subjek hukum yang hidup secara nyata atau merupakan bentuk subjek yang bertanggung jawab secara nyata (*narurlijk person*) dan orang tersebut adalah subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Manselijke Handeling*) dan yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan demikian mengacu kepada fakta persidangan bahwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah seseorang yang bernama Dahlan Sirait anak dari Gindo Sirait, yang dalam hal ini dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta telah diperiksa mengenai identitasnya yang ternyata telah berkesesuaian pula dengan pengakuan dari subjek hukum itu sendiri serta keterangan para saksi serta dilakukan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak berada dalam tekanan apapun maupun paksaan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta demikian dihubungkan dengan penjelasan terhadap unsur ini, maka sudah sepatutnya subjek hukum Dahlan Sirait anak dari Gindo Sirait yang telah membenarkan identitasnya serta berkesesuaian dengan para saksi adalah subjek hukum orang perseorangan dan bukanlah korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" ini adalah unsur untuk meyakinkan Majelis Hakim adanya subjek hukum yang dihadapkan terhadap suatu pemeriksaan perkara pidana agar subjek tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban apabila dipersalahkan dan dipulihkan apabila tidak terbukti ada padanya kesalahan maupun kealpaan tersebut, sedangkan unsur ini nantinya akan mengikuti terbuktinya ada atau tidak unsur perbuatan pidana pada diri Terdakwa, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi sebagian dalam diri Terdakwa;



Ad.2. Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa mengenai “Secara Melawan Hukum” itu sendiri tidak diuraikan secara rinci melainkan termuat dalam berbagai kalimat pada KUHP, yang secara eksplisit terdapat dalam berbagai pasal dalam KUHP yang mana Majelis Hakim ambil dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) yang menerangkan “Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus **bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.**” dan “**Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum**, kecuali ada alasan pembenar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran demikian apabila dihubungkan dengan penjelasan doktrinal mengenai yang dimaksudkan dengan unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini juga digambarkan sebagai bagian dari unsur subjektif yang artinya melekat pada subjek hukum pelakunya, sedangkan unsur subjektif tidaklah dapat berdiri sendiri melainkan memiliki keterkaitan dengan unsur objek yang akan dipertimbangkan selanjutnya sebagaimana dalam pertimbangan pada unsur pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui Terdakwa Dahlan Sirait anak dari Gindo Sirait melontarkan beberapa kata yang secara nyata telah diakui setidak-tidaknya oleh Terdakwa itu sendiri terhadap kata-kata yang dijadikan pokok persoalan dalam tindak pidana ini yakni “*kau manurung kau sitorus kalau dibilang 50 juta per kilo nyawamu, ku beli malam ini. malam ini kubayar kecil kau buat saya. seharusnya kau tanya kenapa kami membuka punguan di desa buki jaya tau kan punguan itu tidak ada keuntungan lo sosial itu kira kira jangan kau piker yang hidup didesa menguji Nasib kecil hatiku manurung dan sitorus kau keluarkan aku dari grup*” dan “*ingat kau usahakanlah kita tidak jumpa acara adat istiadat batak dikabupaten lamandau paling tidak ku patahkan gigi mu paling tidak ku ludahi mulutmu saya lo bukan anak anak, bang ruben siait bukan anak anak, Hoti sitorus bukan anak anak lagi*”

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



ya”, dimana kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat tersebut dilontarkan melalui media social *Facebook* secara *live* (saat itu juga) serta ketika *live* tersebut dihentikan sistem *Platform* media sosial *Facebook* tersebut menggugahnya secara otomatis yang kemudian dihapus kembali oleh Terdakwa sendiri menggunakan akun milik Terdakwa Dahlan Sirait anak dari Gindo Sirait;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memang telah diakui serta bersesuaian dengan keterangan saksi serta berita acara persidangan terhadap kata-kata tersebut, yang mana telah Terdakwa utarakan tanpa ada dorongan maupun paksaan dari pihak manapun selain dari pada luapan kecewa yang dialami oleh Terdakwa, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menilai sebatas datangnya perbuatan tersebut bukanlah dari orang lain melainkan atas inisiatif dan niat saudara Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya niat yang datang dari diri Terdakwa itu sendiri, maka dengan mengingat kembali pertimbangan melalui doktrinal serta pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mensyaratkan suatu tindak pidana itu pastilah merupakan **Perbuatan**, sedangkan perbuatan yang dimaksud dalam perkara ini memang datang dari diri Terdakwa, maka unsur kedua ini telah terpenuhi sebagian dalam diri Terdakwa, sedangkan terpenuhinya Perbuatan Tindak Pidana akan melihat terbukti atau tidak pada unsur objek berikutnya;

Ad.3. Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, atau Membiarkan Sesuatu

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini telah masuk kedalam unsur objek atau bentuk perbuatan itu sendiri, maka Majelis Hakim untuk menyederhanakan bentuk perbuatan itu sendiri, terhadap frasa yang memiliki keterkaitan atas suatu perbuatan tidak akan dipisahkan melainkan dipertimbangkan secara bersama;

Menimbang, bahwa unsur ketiga menggariskan adanya perbuatan Memaksa Orang Lain sehingga orang lain tersebut melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, yang mana apabila mengacu kepada tekstual dalam KUHP itu sendiri tidak dijabarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada ajaran doktrinal bahwa **Memaksa** (*dwingen*) itu sendiri mengimplikasikan adanya tekanan yang begitu kuat sehingga **mematahkan kehendak bebas** (*free will*) dari orang yang menjadi target pemaksaan, selain dari pada itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid/2013 dan Nomor 908/K/Pid/2006 telah memberikan penerangan pula bahwa memaksa itu sendiri harus dimaknai secara nyata memang melawan hukum dan bukan untuk



penegakan hukum, serta memaksa itu sendiri sudahlah cukup dianggap terwujud sempurna apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah membuat korban kehilangan opsi untuk bertindak bebas atas dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai Tindakan memaksa itu sendiri bertalian dengan tindakan orang lain yang menjadi target pemaksaan sehingga orang lain tersebut melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan, yang mana Majelis Hakim nilai terhadap akibat dari tindakan memaksa tersebut tidak perlu terbukti semua, melainkan apabila salah satu dari hal tersebut telah terwujud dari tindakan korban akibat paksaan dari pelaku pemaksaan;

Menimbang, bahwa secara tekstual serta melalui pengejaan bahasa Indonesia maka dapat diketahui secara mudah mengenai “melakukan” itu sendiri artinya berbuat sesuatu, “tidak melakukan” artinya tidak berbuat sesuatu, dan “membiarkan” artinya sengaja suatu hal terjadi, yang mana menurut ajaran doctrinal sudah cukup banyak pula dijabarkan sebagai melakukan adalah perbuatan aktif dalam bertindak (*to do*), tidak melakukan adalah menahan agar tidak bertindak secara aktif (*forbearance*), dan membiarkan sebagai secara sengaja menhendaki sesuatu terjadi (*to permit*);

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai fakta yang mana secara sadar atau setidak-tidaknya telah bersesuaian dan diakui oleh Terdakwa itu sendiri serta berdasarkan keterangan para saksi, dimana Terdakwa Dahlan Sirait anak dari Gindo Sirait mengucapkan serangkaian kata-kata yang membentuk kalimat “*kau manurung kau sitorus kalau dibilang 50 juta per kilo nyawamu, ku beli malam ini. malam ini kubayar kecil kau buat saya. seharusnya kau tanya kenapa kami membuka punguan di desa buki jaya tau kan punguan itu tidak ada keuntungan lo sosial itu kira kira jangan kau piker yang hidup didesa menguji Nasib kecil hatiku manurung dan sitorus kau keluarkan aku dari grup*” dan “*ingat kau usahakanlah kita tidak jumpa acara adat istiadat batak dikabupaten lamandau paling tidak ku patahkan gigi mu paling tidak ku ludahi mulutmu saya lo bukan anak anak, bang ruben siait bukan anak anak, Hoti sitorus bukan anak anak lagi ya*”, yang dalam perkara ini Majelis Hakim perlu garis bawahi terhadap kalimat “*kau manurung kau sitoris kalau dibilang 50 juta per kilo nyawamu, ku beli malam ini. Malam ini kubayar kecil kau buat saya*” yang kemudian selang beberapa menit dalam kondisi *live* (langsung) diikuti dengan kata-kata yang membentuk kalimat “*ingat kau usahakanlah kita tidak jumpa acara adat istiadat batak dikabupaten Lamandau paling tidak ku patahkan gigi mu paling tidak kuludahi mulutmu*”;



Menimbang, bahwa untuk menilai kalimat tersebut Penuntut Umum telah mengupayakan melalui seorang Ahli, namun sebagaimana hasil pemeriksaan dalam perkara sidang, Ahli Bahasa yang dihadirkan mengakui tidak mendapatkan hasil Salinan resmi terhadap dokumen video percakapan ataupun *live Facebook* yang dilangsungkan oleh Terdakwa Dahlan Sirait anak dari Gindo Sirait, melainkan membuat penilaian berdasarkan kata-kata yang didapat dari Penyidik, sehingga terhadap keterangan saksi Ahli Bahasa itu sendiri sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk dikesampingkan dan tidak dipergunakan sebagai bagian dari pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap fakta kata-kata yang membentuk kalimat tersebut tidak bisa diuji beradasrkan keterangan Ahli, Majelis Hakim mendapati fakta hukum dari kata-kata yang membentuk kalimat yang telah Majelis Hakim garis bawahi tersebut, tercipta gambaran bahwa terdapat keadaan yang mana sitorus dan manurung agar tidak berjumpa dengan Terdakwa yang apabila terjadi perjumpaan diantara mereka maka akan rontok gigi dan terludahinya sitorus dan manurung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah mengakui sifat dari kalimat tersebut adalah bentuk kekecewaan dan diluapkan setelah meminum minuman keras yang jumlahnya tidak banyak, namun membuat Terdakwa melontarkan kalimat tersebut secara sadar yang mana kalimat tersebut dibenarkan isinya sebagai bentuk agar tidak perlu lagi bertemu oleh saksi Sitorus dan Manurung yang telah mengeluarkan Terdakwa dari *punguan* (perkumpulan) adat batak yang mulanya Terdakwa tergabung bersama dengan saksi Sitorus dan Manurung;

Menimbang, bahwa orang lain yang dimaksud dalam hal ini telah dibenarkan pula oleh Terdakwa yang dimaksud dengan Manurung adalah Primus Manurung dan Sitorus adalah Prengki Sitorus yang keduanya diyakini telah mengeluarkan Terdakwa dari grup perkumpulan adat batak yang Terdakwa tergabung bersama-sama dengan Prengki Sitorus dan Primus Manurung, namun Prengki Sitorus dan Primus Manurung adalah pengurus dan bertindak tidak mengenakan bagi Terdakwa yang telah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan yakni mengeluarkan kata-kata yang membentuk kalimat kepada Prengki Sitorus dan Primus Manurung agar mereka tidak bertemu dengan Terdakwa di Lamandau maupun di perkumpulan adat yang menaungi Terdakwa dan Prengki Sitorus juga Primus Manurung, sebab karena kekecewaan Terdakwa dikeluarkan dari grup perkumpulan adat batak;



Menimbang, bahwa terhadap fakta terbentuknya perbuatan tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengar dari saksi Prengki Sitorus dan Primus Manurung yang menerangkan bahwa keduanya tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan merasa tidak tenang berada diluar rumah, sehingga merasa tidak bebas keluar agar tidak bertemu dengan Terdakwa sedangkan yang bersangkutan tetap ingin beraktivitas seperti biasa tanpa perlu waspada;

Menimbang, bahwa dengan kembali menghubungkan fakta tersebut maka didapati fakta bahwa perkataa yang dikeluarkan oleh Terdakwa Dahlan Sirait anak dari Gindo Sirait telah membuat Prengki Sitorus dan Primus Manurung tidak dapat bertindak keseharian secara bebas sebab merasa waspada apabila bertemu dengan Terdakwa, sehingga unsur ketiga ini mengenai Memaksa Orang Lain agar Melakukan dan Tidak Melakukan sesuatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini juga merupakan unsur objek, sehingga Majelis Hakim akan kembali menggabungkan perbuatan-perbuatan yang memiliki keterkaitan sehingga akan lebih ringkas dan mudah dipahami unsur perbuatan mana yang terwujud dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat ini disyaratkan adanya “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” didalamnya, yang mana dengan mudah dapat dipahami secara tekstual melalui KUHP yakni dalam pasal 156 dan 157 yakni “Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.” Dan “Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan.”;

Menimbang, bahwa terhadap penjabaran demikian Majelis Hakim menilai telah cukup detil dan merupakan penyempurnaan dari pendapat-pendapat dan praktik doktrinal, yang mana kekerasan itu sendiri telah mencakup tidak sekedar dalam bentuk fisik melainkan juga psikis serta terhadap pelaksanaan kekerasan tersebut tidak harus selalu terjadi melainkan cukuplah berupa ancaman dan tidak mengisyaratkan apakah kekerasan ini akan benar-benar terjadi melainkan timbulnya ketakutan maupun rasa cemas itu sendiri;

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



Menimbang, bahwa dalam unsur keempat ini sendiri dikehendaki pula adanya frasa “baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yang bisa Majelis Hakim terangkan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan langsung kepada korban namun ancaman yang ditujukan kepada orang yang dekat atau disayangi korban pun sudah cukup untuk memenuhi unsur ini, sepanjang menimbulkan rasa takut pada korban sehingga kehendak bebasnya terpatahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan yang telah diakui oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam persidangan, dimana Terdakwa mengerluarkan kata-kata sehingga membentuk kalimat yang telah Majelis Hakim garis bawahi pada pertimbangan sebelumnya yakni *“kau manurung kau sitorus kalau dibilang 50 juta per kilo nyawamu, ku beli malam ini. Malam ini kubayar kecil kau buat saya”* yang kemudian selang beberapa menit dalam kondisi *live* (langsung) diikuti dengan kata-kata yang membentuk kalimat *“ingat kau usahakanlah kita tidak jumpa acara adat istiadat batak dikabupaten Lamamdau paling tidak ku patahkan gigi mu paling tidak kuludahi mulutmu”*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta demikian dihubungkan dengan keterangan saksi Prengki Sitorus dan Primus Manurung yang dibawah sumpah maupun janji telah merasa dalam keadaan tidak tenang serta cemas baik untuk beraktivitas sehari-hari maupun dalam menjalankan mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga Penuntut Umum melalui Surat Keterangan *Visum Et Psychiatricum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : 1127/445/RSUD.JIWA, tanggal 2 Desember 2025 perihal Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, yang mana diketahui diajukan dalam perkara *a quo* telah tergambar seseorang bernama Prengki Sitorus telah diperiksa dan didapati hasil kesimpulan menyatakan ditemukan adanya diagnosis gangguan penyesuaian yang ditandai dengan pembatasan aktivitas yang diterima dari lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabilapun terhadap surat keterangan *Visum Et Psychiatricum* tidak didapati, maka secara umum dapat mudah dipahami bahwa seseorang yang menerima kata-kata sehingga berbentuk kalimat *“kalau dibilang 50 juta per kilo nyawamu ku beli malam ini. Malam ini kubayar kecil kau buat saya”* dan diikuti *“ku patahkan gigi mu paling tidak kuludahi mulutmu”* yang telah Majelis Hakim garis bawahi lagi kalimat tersebut, dimana secara pembahasan Bahasa Indonesia dan pengetahuan

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



umum yang berlaku tidak dapatlah dibenarkan membeli nyawa seseorang, kemudian tidak dibenarkan pula untuk mematahkan gigi seseorang serta meludahi mulut orang lain yang disampaikan dimuka umum mengingat bahkan apabila terhadap nyawa seseorang tersebut diambil atas kehendak orang itu sendiri yang dilakukan orang lain saja telah diatur dalam KUHP dan masuk kedalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut cukuplah mudah bagi Majelis Hakim untuk menilai tidak ada seorompok yang apabila menerima suatu perbuatan baik yang berupa fisik maupun verbal dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diatur sebagai suatu tindak pidana, tidak akan menimbulkan rasa sakit dan cemas maupun khawatir yang merupakan bagian dari kekeasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta dan penjabaran sebelumnya, maka cukuplah jelas kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa Dahlan Sirait anak dari Gindo Sirait yang diakui olehnya sendiri serta bersesuaian dengan keterangan saksi Prengki Sitorus dan Primus Manurung adalah berupa ancaman kekerasan yang ditujukan kepada orang itu sendiri, sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah Majelis Hakim uraikan secara menyeluruh terhadap penjabaran unsur-unsur objektif dalam unsur ketiga dan keempat dalam tindak pidana ini, sedangkan unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mengacu kepada unsur subjek pada unsur pertama dan kedua yang melekat pada unsur perbuatan, maka dengan sendirinya unsur pertama tentang "Setiap Orang" dan unsur kedua tentang "Secara Melawa Hukum" telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengacu kepada semangat dari KUHP yang telah diberlakukan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa dalam tindak pidana yang saat ini akan selalu diuji dalam persidangan dengan muatan perbuatan pidana telah terjadi pergeseran aliran dari **Monistis** menjadi **Dualistis** untuk memisahkan antara perbuatan itu sendiri dengan sikap batin/kesalahan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan itu telah terbukti dan memang terdapat dalam diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim untuk mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan yang memuat tindak pidana ini dapat dipertanggungjawabkan oleh



Terdakwa haruslah melihat sikap batin atau ada tidaknya kesalahan maupun kealpaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum Majelis Hakim menyatakan perbuatan tindak pidana ini tidak sekedar memenuhi namun juga meyakinkan bagi Majelis Hakim harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguji sikap batin adanya kesalahan atau kealpaan itu ada pada diri Terdakwa juga haruslah mengacu kepada KUHP yang dipegang oleh Majelis Hakim yakni sebagaimana telah diterangkan berulang dalam pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) yakni "*Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan*" dan "*Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*", hal tersebut dipertegas kembali dalam penjelasan pasal tersebut sebagai berikut "*Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan*" dan "*Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "dengan maksud", "mengetahui", "yang diketahuinya", "padahal diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui".*", dimana hal tersebut juga bersesuaian dengan pedoman dari Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan yang diakui oleh Terdakwa sendiri dan setikda-tidaknya telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi Prengki Sitorus dan Primus Manurung serta Wilson Purba yang melihat langsung bahwa Terdakwa Dahlan Sirait anak dari Gindo Sirait sedang melakukan *live Facebook* atau siaran langsung platform media sosial *Facebook* yang dilakukan seorang diri menggunakan akun dan telepon genggam milik Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan ataupun dorongan orang lain, yang telah diakui pula oleh Terdakwa bahwa hal tersebut dilakukan atas kemauan sendiri secara sadar dan juga mengingat berada dalam pengaruh alkohol yang menurut Terdakwa hanya sedikit;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada semua fakta tersebut maka cukuplah bagi Majelis Hakim menilai, Terdakwa telah cukup menyadari dan mengetahui serta menghendaki bahwa perbuatannya untuk melakukan



siaran langsung yang menyebutkan kalimat tertuju “kau sitorus kau manurung” adalah bentuk kedarasan untuk menyampaikan apa yang dikehendaknya kepada Prengki Sitorus dan Primus Manurung berupa kalimat “kau manurung kau sitorus kalau dibidang 50 juta per kilo nyawamu, ku beli malam ini. Malam ini kubayar kecil kau buat saya” yang kemudian selang beberapa menit dalam kondisi *live* (langsung) diikuti dengan kata-kata yang membentuk kalimat “ingat kau usahakanlah kita tidak jumpa acara adat istiadat batak dikabupaten Lamamdau paling tidak ku patahkan gigi mu paling tidak kuludahi mulutmu”;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bentuk “..Terdakwa mengucapkan perkataanya bersifat emosional dan retorik; tidak konkret, tidak spesifik, dan tidak memiliki potensial realisasi ungkapan yang diucapkan; serta telah mengalami distorsi makna akibat” Vide Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa a quo poin 26 b dan “unsur kesengajaan (*mens rea*) tidak terbukti, karena perbuatan Terdakwa lahir dari kondisi emosional spontanitas dalam konflik sosial yang ia alami, bukan dari kehendak murni yang terarah untuk menimbulkan suatu akibat hukum berupa ancaman” Vide Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa a quo poin 29;

Menimbang, bahwa dengan merangkum seluruh pertimbangan diatas maka untuk membuat terang apakah Terdakwa dapat dipersalahkan secara meyakinkan oleh Majelis Hakim, cukuplah dengan mengacu kembali kepada Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) KUHP bahwa dapat disimpulkan tindakan selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan **Pembenar**, sedangkan alasan pembenar itu sendiri telah termaktub dalam Paragraf 8 KUHP dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34, sebagai perbuatan yang dilakukan atas perintah undang-undang, dilakukan atas perintah jabatan yang berwenang, dilakukan karena keadaan darurat, dilakukan karena serangan seketika terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menyingkat putusan ini, Majelis Hakim juga akan menguraikan salah satu keadaan yang menyebabkan seorang Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban meski perbuatan tersebut telah terlaksanan, yakni sebagai alasan **Pemaaf** yakni sebagaimana termaktub Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 KUHP yakni tidak dikenakan karena seorang anak dibawah 12 (dua belas) tahun, perbuatan dilakukan karena dipaksa oleh kekuatan tidak dapat ditahan, dipaksa oleh ancaman atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, dilakukan karena keguncangan yang hebat, dan itikad bai katas perintah jawaban yang berwenang;



Menimbang, bahwa menggabungkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan siaran langsung melalui media sosial *Facebook (live)* yang berisikan kalimat dengan muatan ancaman kekerasan kepada saksi Prengki Sitorus dan Primus Manurung yang menyebabkan rasa cemas dan kekhawatiran dalam menajalankan keseharian para saksi tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa Dahlan Sirait anak dari Gindo Sirait secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta bukan merupakan keadaan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban maupun kesalahan dan kealpaan dari Terdakwa Dahlan Siraiti anak dari Gindo Sirait dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mengambil kesimpulan tersebut maka cukup bagi Majelis Hakim menilai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa khususnya mengenai *vide* Pembelaan pada poin 26 b dan 29 untuk dikesampingkan, dan Majelis Hakim menyatakan dalam perkara ini unsur pidana dalam pasal 448 ayat (1) huruf a KUHP telah terpenuhi dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim tegaskan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pemaksaan dengan Ancaman Kekerasan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah terpenuhinya unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim perlu mula menilai pernyataan dan pengakuan Terdakwa yang pula termuat dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang Sebagian menyatakan mengakui perbuatan tersebut memang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan menyesali perbuatan serta telah berupaya untuk meminta maaf, yang mana cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menjadi satu kesatuan terhadap pertimbangan selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana yang tepat untuk dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman dalam menjatuhkan pemidanaan Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu ikut mempertimbangkan hal hal yang termaktub dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mana tidak akan dijabarkan satu persatu oleh Majelis Hakim melainkan cukup menimbang secara menyeluruh dan mengaitkan dengan aspek pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan berdasarkan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Prengki Sitorus dan Primus Manurung yang pada pokoknya Terdakwa baru berupaya meminta maaf kepada para saksi ketika telah bergulirnya melalui proses hukum di Kepolisian, dan dibenarkan permintaan maaf tersebut telah dilakukan berulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali oleh Terdakwa hingga kepada proses persidangan berlangsung, namun saksi korban yang dalam hal ini Prengki Sitorus dan Primus Manurung tidak berkenan untuk memaafkan sebab sudah terlanjur bergulir sedangkan permintaan maaf tersebut tidak akan dilakukan Terdakwa apabila tidak terjadi proses hukum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan diikuti pula beberapa surat yang masuk kedalam system persuratan pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik cq. Kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya merupakan surat yang tertuang dari Punguan Nairasaon Desa Bukit Jaya dan Sekitarnya, Serikat Tolong Menolong Parsaoran Desa Bukit Jaya dan Sekitarnya, dan Parsadaan Pomparan Silahisabungan Kabupaten Lamandau, yang pada pokoknya Majelis Hakim pertimbangkan sebatas dan secukupnya mengenai keterkaitan terhadap tindak tanduk Terdakwa yang dinilai oleh beberapa kalangan masyarakat serta motif terjadinya perbuatan pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan terhadap seluruh aspek sebagaimana dalam diri Terdakwa maka sebagaimana asas Proposionalitas, perlu juga Majelis Hakim nilai tetap pada keterangan korban dan diri korban yang merasakan rasa cemas dan kekhawatiran akibat perbuatan Terdakwa yang terjadi sejak 26 Maret 2025, dengan demikian Majelis Hakim telah memasukkan segala sesuatu yang sifatnya merupakan aspek pembedaan sebelum menentukan berat ringannya pidana yang adil kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, sedangkan hal tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka sudah sepatutnya masa penangkapan dan penahanan tersebut untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jalannya persidangan ini Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan penangguhan penahanan terhadap diri Terdakwa, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana penjara, maka sudah sepatutnya untuk menetapkan pula agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A17 Warna Biru Malam dengan Nomor Imei 1 : 868765067772797, Imei 2 : 868765067772789; Majelis Hakim menilai, bahwa terhadap barang bukti Handphone Merk Oppo A17 Warna Biru Malam tersebut adalah handphone yang disita dan diakui milik Prengki Sitorus, sedangkan fungsi handphone tersebut adalah membuktikan setidaknya-tidaknya untuk memperlihatkan adanya

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



video yang diterima oleh Prengki Sitorus dan tidak dipergunakan untuk hal lain, maka dengan tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan pembuktian sedangkan alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan dipergunakan untuk terjadinya tindak pidana, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada darimana benda itu disita yakni saksi Prengki Sitorus;

2. 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Reno 8T Warna Oranye dengan Nomor Imei 1 : 860443063752878, Imei 2 : 860443063752860;

Majelis Hakim menilai, bahwa terhadap barang bukti handphone Merk Oppo Reno 8T Warna Oranye tersebut telah disita dan diakui milik Dahlah Sirait anak dari Gindo Sirait yang memang dipergunakan oleh Terdakwa sehingga tindak pidana pemaksaan dengan ancaman kekerasan dapat terlaksana dan benda tersebut masih memiliki nilai ekonomi, maka sudah sepatutnya agar tidak dipergunakan lagi untuk tindak pidana lainnya, sudah sepatutnya untuk dirampas oleh Negara;

3. 1 (satu) Buah Flasdisk Merek Sandisk warna Hitam Merah berisi Video Pengancaman

Majelis Hakim menilai, bawah Flasdisk yang diajukan tidak dikategorikan sebagai Alat Bukti Elektronik sebab dihadirkan dan diperlihatkan tanpa disertakan melalui tata cara pengambilan digital forensik, dan terhadap alat bukti ini cukuplah dikategorikan sebagai barang bukti lainnya yang dipergunakan untuk menguatkan Alat Bukti lain, sehingga terhadap Flasdisk Merek Sandisk Warna Hitam Merah tersebut sudah sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menilai hal-hal lain yang berkaitan dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa selain daripada pedoman pemidanaan yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim tetap menggunakan pendekataan keadilan restorative dalam setiap proses persidangan sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut **Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie)** yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari termasuk dan tidak terbatas sebagaimana dalam Pasal 52 KUHP yang pada pokoknya *"Pemindanaan tidak dimaksudkan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merendahkan martabat manusia” agar putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tetap bersifat humanis dan beradab;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Frangky Sitoru dan Primus Manurung mengalami rasa cemas dan kekhawatiran untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mendapat pengawasan dari masyarakat adat batak yang tergabung dalam Punguan Narasaon khususnya Lamandau dalam tindak tanduk baik sebelum dan sesudah persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 448 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dahlan Sirait anak dari Gindo Sirait** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Pemaksaan dengan Ancaman Kekerasan”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A17 Warna Biru Malam dengan Nomor Imei 1 : 868765067772797, Imei 2 : 868765067772789;Dikembalikan kepada Saksi Frangky Sitorus;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Reno 8T Warna Oranye dengan Nomor Imei 1 : 860443063752878, Imei 2 : 860443063752860;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Flasdisk Merek Sandisk warna Hitam Merah berisi Video Pengancaman;

Terlampir dalam Berkas Perkara *a quo*;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026, oleh kami, Dwi March Stein Siagian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Faizal Ashari, S.H., Wahyu Satrio Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Herjuna Praba Wisesa S.H. dan Wahyu Satrio Aji, S.H., dibantu oleh M. Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Nadzifah Auliya Ema Surfani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum/Advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Herjuna Praba Wisesa, S.H

Dwi March Stein Siagian, S.H.,M.H.

TTD

Wahyu Satrio Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

M. Guntur, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Ng